



P U T U S A N

Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERRY JAYA, beralamat di Jl. Jamika No. 96, RT. 005, RW. 007, Kel. Jamika, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Paul Aruan, S.H., Dr. Rasman Habeahan, S.H., M.H. dan Yuda Tavianto, S.H.** Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum PAUL ARUAN, SH & REKAN, beralamat kantor di Jl. Garuda No: 4-A, Kec. Andir, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

PT. BANK CENTRAL ASIA TBK JAKARTA Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA TBK KCU Soekarno-Hatta, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 240, Kel. Kb. Lega, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40235, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adhitia Tresnadi., Hendrik., Dian Ririana Aisyah., Marnaek Tambunan., Nirmala Sarie., Muhammad Ridwan Fadhly., Steven Soetrisno., Marlene Deatrik R., Adri Miduk Motantha dan Joseph Nehemia Julio Saleh.** Seluruhnya selaku karyawan PT Bank Central Asia TBK, berkantor pusat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **Bahwa** Penggugat HERRY JAYA adalah merupakan nasabah Debitur dari Tergugat PT. BANK CENTRAL ASIA TBK Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA TBK KCU Soekarno-Hatta, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 240, Kel. Kb.Lega, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat ;
2. **Bahwa** selaku debitur, Penggugat telah mendapatkan **2 (dua)** jenis fasilitas kredit dari Tergugat, yaitu :
 - **Fasilitas Kredit “KTU Pembelian”** sebesar **Rp. 5.000.000.000;00** (lima milyar rupiah) untuk jangka waktu kredit selama **180** (seratus delapan puluh) bulan sejak tanggal realisasi fasilitas kredit sebagaimana tertuang dalam **Akta Perjanjian Kredit Nomor : 59 tanggal 24 Mei 2018** yang dibuat oleh Notaris/PPAT Risdiyani Tandil, SH, dengan jaminan/agunan berupa Sebidang Tanah diatasnya berdiri Bangunan Ruko 4 Lantai dengan **SHM No. 4215** Kelurahan Jamika, Luas : 319 M2, tercatat atas nama Herry Jaya, Surat Ukur Nomor : 731/2018 tanggal 12-03-2018, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, setempat dikenal Jalan Jamika No : 96 Bandung.
 - **Fasilitas Kredit “KPR BCA Produktif-Pembelian”** sebesar **Rp. 820.000.000;00** (delapan ratus dua puluh juta rupiah) untuk jangka waktu kredit selama **156** (seratus lima puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi fasilitas kredit sebagaimana tertuang dalam **Akta Perjanjian Kredit Nomor : 70 tanggal 20 Maret 2020** yang dibuat oleh Notaris/PPAT Risdiyani Tandil, SH, dengan jaminan/agunan berupa Sebidang Tanah diatasnya berdiri Bangunan Ruko 4 Lantai dengan **SHM No. 438** Kelurahan Jamika, Luas : 88 M2, tercatat atas nama Herry Jaya, Surat Ukur Nomor : 00542/2005 tanggal 29-11-2005, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, setempat dikenal Jalan Babakan Ciparay No : 13 Bandung.
3. **Bahwa** atas Jaminan utang berupa **SHM No. 4215** Kelurahan Jamika, Luas : 319 M2, tercatat atas nama Herry Jaya, Surat Ukur Nomor : 731/2018 tanggal 12-03-2018, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, setempat dikenal Jalan

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



Jamika No : 96 sebagaimana tertuang dalam **Akta Perjanjian Kredit Nomor : 59 tanggal 24 Mei 2018** telah dipasang Hak Tanggungan dengan **Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 294/2018 tanggal 03-September 2018 dengan nilai Tanggungan Peringkat Ke-I (Pertama) sebesar Rp. 6.250.000.000;** (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan atas Jaminan utang berupa **SHM No. 438** Kelurahan Jamika, Luas : 88 M2, tercatat atas nama Herry Jaya, Surat Ukur Nomor : 00542/2005 tanggal 29-11-2005, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, setempat dikenal Jalan Babakan Ciparay No : 13 sebagaimana tertuang dalam **Akta Perjanjian Kredit Nomor : 70 tanggal 20 Maret 2020** telah dipasang Hak Tanggungan dengan **Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 130/2020 tanggal 19 Juni 2020 dengan nilai Tanggungan Peringkat Ke-I (Pertama) sebesar Rp. 1.025.000.000;** (satu milyar dua puluh lima juta rupiah).

4. **Bahwa** pada awalnya usaha Penggugat berjalan baik, pembayaran cicilan dan bunga pinjaman setiap bulan kepada Tergugat berjalan lancar, baru sekitar akhir tahun 2019 usaha Penggugat mengalami masalah dimana pembayaran dari rekanan bisnis macet, ditambah sejak awal tahun 2020 mulai merebak pandemi Covid-19 sehingga membuat usaha Penggugat semakin terpuruk hingga saat ini, namun Penggugat tetap berharap ditahun depan ada perbaikan dalam usaha dan upaya Penggugat agar pembayaran pinjaman kredit terhadap Tergugat dapat berjalan lancar kembali;
5. **Bahwa** untuk mengatasi keadaan tersebut maka Penggugat mengajukan Permohonan Restrukturisasi/Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Asal, dengan persetujuan Tergugat maka telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali Restrukturisasi atas Perjanjian Kredit tersebut yaitu :
 - **Akta Perjanjian Kredit Nomor : 59 tanggal 24 Mei 2018** yang dibuat oleh **Notaris/PPAT Risdiyani Tandil, SH**, dirubah/restruktur dengan **Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit Nomor : 30 tanggal 03 Juli 2020** oleh **Notaris/PPAT Dr. Ranti Fauza Mayana, SH**; Fasilitas Kredit sebesar **Rp. 4.586.147.153,97** (empat milyar lima ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen), jangka waktu pembayaran selama **153** (seratus lima puluh tiga) bulan (**Perubahan Pertama**), kemudian dirubah dengan **Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No : 30 tanggal 22 Maret 2021** oleh **Notaris Ineke Srihartati, SH**, Fasilitas Kredit sebesar **Rp. 4.586.147.153,97** (empat milyar lima ratus delapan puluh enam juta

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



seratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen), jangka waktu pembayaran selama **147** (seratus empat puluh tujuh) bulan (**Perubahan Kedua**), dan kemudian dirubah/restruktur dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No: 89 tanggal 28 Desember 2021 oleh Notaris & PPAT Helly Yuniarti Basuki, SH, Fasilitas Kredit sebesar **Rp. 4.586.147.153,97** (empat milyar lima ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen), jangka waktu pembayaran selama **137** (seratus tiga puluh tujuh) bulan, berakhir pada tanggal **24-05-2034**. (**Perubahan Ketiga**);

- **Akta Perjanjian Kredit Nomor : 70 tanggal 20 Maret 2020** yang dibuat oleh Notaris/PPAT Risdiyani Tandi, SH, dirubah/restruktur dengan **Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit Nomor : 31 tanggal 03 Juli 2020** oleh **Notaris/PPAT Dr. Ranti Fauza Mayana, SH**; Fasilitas Kredit sebesar **Rp. 813.507.368,91** (delapan ratus tiga belas juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah Sembilan puluh satu sen), jangka waktu pembayaran selama **153** (seratus lima puluh tiga) bulan (**Perubahan Pertama**), kemudian dirubah dengan **Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No : 29 tanggal 22 Maret 2021** oleh **Notaris Ineke Srihartati, SH**, Fasilitas Kredit sebesar **Rp. 813.507.368,91** (delapan ratus tiga belas juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah Sembilan puluh satu sen), jangka waktu pembayaran selama **156** (seratus lima puluh enam) bulan (**Perubahan Kedua**), dan kemudian dirubah/restruktur dengan **Akta Perubahan Perjanjian Kredit No: 90 tanggal 28 Desember 2021** oleh Notaris & PPAT Helly Yuniarti Basuki, SH, Fasilitas Kredit sebesar **Rp. 813.507.368,91** (delapan ratus tiga belas juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah Sembilan puluh satu sen), jangka waktu pembayaran selama **135** (seratus tiga puluh lima) bulan, berakhir pada tanggal **20-03-2034**. (**Perubahan Ketiga**);

Bahwa terhadap Akta Perjanjian Kredit Pokok maupun Akta Perubahan Perjanjian Kredit diatas adalah benar, Penggugat mengakui dan tidak memperlmasalahkannya.

6. **Bahwa** dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19 ini yang menyebabkan Penggugat kesulitan untuk melakukan pembayaran kewajiban cicilan kepada Tergugat, pihak bagian Legal Tergugat sudah beberap kali menghubungi Penggugat melalui telepon maupun WhatsApp untuk

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



menanyakan pembayaran tunggakan hutang Penggugat, namun Penggugat belum dapat melakukan pembayaran atas utang pokok, bunga maupun denda, disebabkan usaha Penggugat sampai saat ini belum berjalan kembali seperti semula sebelum adanya pandemi. Oleh karena adanya desakan dan tekanan dari Tergugat, Penggugat telah berusaha untuk mencari bantuan dari keluarga dan berupaya untuk menjual asset tanah milik keluarga untuk dapat melunasi hutang pokok Penggugat kepada Tergugat.

7. **Bahwa** agar upaya Point. 6 diatas dapat diproses maka Penggugat telah mengirimkan **Surat Permohonan** tertanggal **02 Nopember 2023** kepada Tergugat, Perihal : “ **Permohonan agar diberikan Salinan/Turunan Resmi/Fotocopy Akta Perjanjian Kredit, Addendum dan Perjanjian Kredit setelah restrukturisasi, serta perhitungan jumlah hutang tertunggak atas nama debitur Herry Jaya** “, berdasarkan surat tersebut Penggugat hanya diberi Fotocopy Akta Perjanjian Kredit, Akta Perubahan Perjanjian Kredit I, II, III dan selemba rincian hutang tanpa adanya cap/stempel resmi oleh Tergugat. Penggugat sangat keberatan terhadap rincian jumlah utang tersebut.
8. **Bahwa** dalam lembar rincian utang **Per tanggal 03 Nopember 2023** yang Penggugat terima dari Tergugat ada tertulis **Bunga Restruktur 1, 2, 3, 4 dan 5**. Hal ini membuat Penggugat heran dan tidak mengerti sebab Penggugat tidak pernah menandatangani surat/akta untuk dilakukan Restrukturisasi/Perubahan yang Ke-4 dan Ke-5, Tergugat tidak memberikan Fotocopy Akta Perubahan Perjanjian Kredit Ke-4 dan Ke-5 kepada Penggugat. Pada lembar rincian utang Per tanggal 03 November 2023 atas nama Herry Jaya Nomor Rekening Pinjaman **9701990532**, tercatat ada **Bunga Restruktur 4 sebesar Rp. 281.200.886.22 dan Bunga Restruktur 5 sebesar Rp. 231.748.207,16**;; Total jumlah utang sebesar **Rp. 5.878.873.007,53**; dan pada Nomor Rekening Pinjaman **9702360752** tercatat ada **Bunga Restruktur 4 sebesar Rp. 20.789.633,30 dan Bunga Restruktur 5 sebesar Rp. 35.794.323,84**;; Total jumlah utang sebesar **Rp. 1.006.907.578,60**;; atas jumlah utang tersebut Penggugat sangat keberatan.
9. **Bahwa** kemudian pada tanggal **07 Nopember 2023** Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat Perihal “ **Permohonan Rencana Penyelesaian Utang ke PT. Bank Central Asia Tbk KCU Soekarno-Hatta atas nama debitur Herry Jaya** “, bertujuan memohon kepada Tergugat agar Penggugat diberi keringanan atau kebijakan atas utang yaitu hanya membayar utang

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



pokok dan membebaskan bunga, bunga tertunggak dan denda serta menghentikan bunga. Terhadap surat permohonan Penggugat, Tergugat telah memberi jawaban melalui surat **Nomor 2776/DAG/2023 tanggal 15 Nopember 2023** yang pada intinya **Tergugat tidak menyetujui permohonan Penggugat (Angka.3)**, serta diuraikan dalam **Outstanding Pinjaman Debitur per tanggal 14 Nopember 2023** Nomor Rekening: **9701990532** Pinjaman KPR tercatat ada **5 (lima) Bunga Deff, Bunga Deff ke-4 sebesar Rp. 281.200.886,22; Bunga Deff ke-5 sebesar Rp. 231.748.207,16; Total jumlah utang sebesar Rp. 5.906.472.144,92;** dan pada Nomor Rekening Pinjaman **9702360752** tercatat ada **Bunga Deff ke-4 sebesar Rp. 20.789.633,3; dan Bunga Deff ke-5 sebesar Rp. 35.794.323,84; Total jumlah utang sebesar Rp. 994.296.633,91; (Angka.1)**, terhadap rincian jumlah utang tersebut Penggugat keberatan. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan menyatakan Penggugat dibebaskan dari bunga dan denda untuk seluruhnya serta menghentikan perhitungan/pembebanan Bunga maupun denda atas kedua fasilitas kredit tersebut sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung.

10. **Bahwa** berdasarkan Lembaran Outstanding Pinjaman Penggugat **per tanggal 03 Nopember 2023** dan Outstanding Pinjaman Penggugat **per tanggal 14 Nopember 2023**, bahwa terhadap Perjanjian Kredit (Asal) Akta Perjanjian Kredit No: 59 tanggal 24 Mei 2018 telah dilakukan Perubahan/Restruktur sebanyak 5 (lima) kali dan terhadap Perjanjian Kredit (Asal) Akta Perjanjian Kredit No: 70 tanggal 20 Maret 2020 telah dilakukan Perubahan/Restruktur sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan seingat Penggugat perubahan/restruktur dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Penggugat melalui Surat tanggal 02 Nopember 2023 telah meminta Salinan/Turunan Resmi/Fotocopy Akta Perjanjian Kredit, Addendum dan Perjanjian Kredit setelah restrukturisasi, serta perhitungan jumlah hutang tertunggak, akan tetapi Penggugat hanya diberi foto copy Akta Perubahan 1,2,3 dan perincian utang saja.
11. **Bahwa** berdasarkan **Pasal 15.7 Akta Perjanjian Kredit (Asal) No: 59 tanggal 24 Mei 2018 dan Pasal 15.7 Akta Perjanjian Kredit (Asal) No: 70 tanggal 20 Maret 2020** disebutkan :” ***Dalam hal dilakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit maka perubahan dimaksud akan diatur dalam suatu perjanjian atau surat tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak, perjanjian atau surat mana merupakan***



suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit". Apabila ketentuan-ketentuan ini dihubungkan dengan **Pasal 1338 KUHPerdata** yang menyatakan " **semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**", maka setiap perubahan/restruktur Perjanjian Kredit haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan/pemberitahuan kepada Debitur (Penggugat). Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah lalai dengan tidak meminta persetujuan/pemberitahuan kepada Penggugat dalam melakukan perubahan/restruktur Perjanjian Kredit ke-4 dan Ke-5 atas kedua Perjanjian Kredit (Asal) tersebut, dan Tergugat tidak memberi dokumen-dokumen perubahan/restruktur Perjanjian Kredit atau surat lainnya kepada Penggugat.

Dalam hal ini Penggugat beranggapan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum secara sepihak yang mana perbuatan Tergugat tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang dapat atau merugikan hak-hak Penggugat pada saat ini maupun masa yang akan datang, sehingga jumlah utang Penggugat kepada Tergugat tidak jelas dan Penggugat keberatan terhadap jumlah utang tersebut. Dengan alasan tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan atau menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

- 12. Bahwa** akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian dan/atau ketidakpastian atas jumlah utang Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam **Lembar Rincian Utang per tanggal 03 Nopember 2023** dan pada **Surat Nomor 2776/DAG/2023 tanggal 15 Nopember 2023**. Penggugat benar mengakui memiliki Utang Pokok Pinjaman Kredit kepada Tergugat yaitu berdasarkan **Akta Perjanjian Kredit Nomor : 59 tanggal 24 Mei 2018** yang dibuat oleh Notaris/PPAT Risdiyani Tandi, SH, fasilitas kredit berupa " **KTU Pembelian** " sebesar **Rp. 5.000.000.000;00** (lima milyar rupiah) dan berdasarkan **Akta Perjanjian Kredit Nomor : 70 tanggal 20 Maret 2020** yang dibuat oleh Notaris/PPAT Risdiyani Tandi, SH, fasilitas kredit berupa " **KPR BCA Productif-Pembelian** " sebesar **Rp. 820.000.000;00** (delapan ratus dua puluh juta rupiah), total jumlah utang pokok pinjaman kredit sebesar **Rp. 5.000.000.000;00 + Rp. 820.000.000;00 = Rp. 5.820.000.000,00**; (lima

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah). Terhadap utang pokok pinjaman kredit tersebut, Penggugat berniat akan membayarnya. Penggugat telah berupaya meminta bantuan keluarga dan akan menjual asset diluar agunan, akan tetapi Tergugat menolak permohonan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan menghukum memerintahkan Penggugat untuk membayar utang pokok, dan menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran utang pokok Penggugat tersebut dan menyerahkan seluruh barang agunan serta seluruh turunannya yang tidak terbatas seperti surat roya, surat keterangan lunas kepada Penggugat setelah utang pokok dibayar lunas;

13. **Bahwa** permohonan Penggugat untuk dihukum hanya membayar utang pokok saja kepada Penggugat adalah sangat relevan dan beralasan hukum dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 yang Penggugat rasakan sampai dengan saat ini pada usaha penggugat dibidang konveksi dan sebagai bahan pertimbangan juga bahwa sebelum adanya pandemi covid-19 pembayaran cicilan pokok berikut bunga utang Penggugat kepada Tergugat adalah berjalan lancar sebagaimana yang diperjanjikan. Oleh karena itu adalah beralasan hukum kiranya permohonan Penggugat untuk dihukum membayar sebesar utang pokok Penggugat kepada Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia.
14. **Bahwa** berdasarkan **Akta Perubahan Perjanjian Kredit No: 89 tanggal 28 Desember 2021** oleh Notaris & PPAT Helly Yuniarti Basuki, SH (**Perubahan Ketiga**), jangka waktu pembayaran selama **137** (seratus tiga puluh tujuh) bulan, berakhir pada tanggal **24-05-2034**, dan berdasarkan **Akta Perubahan Perjanjian Kredit No: 90 tanggal 28 Desember 2021** oleh Notaris & PPAT Helly Yuniarti Basuki, SH (**Perubahan Ketiga**), jangka waktu pembayaran selama **135** (seratus tiga puluh lima) bulan, berakhir pada tanggal **20-03-2034**. Dengan demikian jangka waktu pengembalian pinjaman kredit Penggugat kepada Tergugat masih panjang, Penggugat sangat mungkin dapat membayarnya, akan tetapi Tergugat telah melakukan tekanan-tekanan dan upaya akan melakukan eksekusi lelang agunan, dan posisi kredit belum kategori Kredit Macet, membuat Penggugat tidak merasa tenang dan khawatir Tergugat secara diam-diam melakukan eksekusi tersebut. **Oleh karenanya untuk menjaga supaya Tergugat tidak melakukan tindakan sepihak dan sewenang-wenang terhadap barang agunan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan dan menetapkan baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara agar Tergugat**

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



dihukum tidak melakukan proses tahapan Eksekusi Lelang Agunan tersebut sampai perkara gugatan ini mempunyai / berkekuatan hukum tetap, sebab Penggugat sedang berupaya untuk membayar kewajibannya dan nilai/harga jual agunan Penggugat jauh melebihi dari Nilai Hak Tanggungan;.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls. I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan proses tahapan Lelang Agunan terhadap :

- 1) Sebidang Tanah diatasnya berdiri Bangunan Ruko 4 Lantai dengan **SHM No. 4215 Kelurahan Jamika**, Luas : 319 M2, tercatat atas nama Herry Jaya, Surat Ukur Nomor : 731/2018 tanggal 12-03-2018, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, setempat dikenal Jalan Jamika No : 96, dan
 - 2) Sebidang Tanah diatasnya berdiri Bangunan Ruko 4 Lantai dengan **SHM No. 438 Kelurahan Jamika**, Luas : 88 M2, tercatat atas nama Herry Jaya, Surat Ukur Nomor : 00542/2005 tanggal 29-11-2005, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, setempat dikenal Jalan Babakan Ciparay No : 13;
- Sampai putusan perkara ini mempunyai / berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum sepihak yang merugikan Penggugat yang bertentangan dengan ketentuan Pasal. 15.7 Akta Perjanjian Kredit (Asal) No: 59 tanggal 24 Mei 2018 dan Pasal 15.7 Akta Perjanjian Kredit (Asal) No: 70 tanggal 20 Maret 2020;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Surat Perincian Jumlah Utang Per Tanggal 03 Nopember 2023 atas nama Herry Jaya Nomor Rekening : 9701990532 dan Nomor Rekeing : 9702360752, serta Outstanding Pinjaman Debitur per tanggal 14 Nopember 2023 sebagaimana diuraikan dalam Angka. 1 dan 2 Surat No:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2776/DAG/2023 tanggal 15 Nopember 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak berdasar dan mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan proses tahapan Eksekusi Lelang Agunan terhadap:

1) Sebidang Tanah diatasnya berdiri Bangunan Ruko 4 Lantai dengan SHM No. 4215 Kelurahan Jamika, Luas : 319 M2, tercatat atas nama Herry Jaya, Surat Ukur Nomor : 731/2018 tanggal 12-03-2018, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, setempat dikenal Jalan Jamika No : 96, dan

2) Sebidang Tanah diatasnya berdiri Bangunan Ruko 4 Lantai dengan SHM No. 438 Kelurahan Jamika, Luas : 88 M2, tercatat atas nama Herry Jaya, Surat Ukur Nomor : 00542/2005 tanggal 29-11-2005, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, setempat dikenal Jalan Babakan Ciparay No : 13;

Sampai putusan perkara ini mempunyai / berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar utang Pokok sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor : 59 tanggal 24 Mei 2018, sebesar Rp. 5.000.000.000;00 (lima milyar rupiah) dan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 70 tanggal 20 Maret 2020, sebesar Rp. 820.000.000;00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai pelunasan utang;

8. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan perhitungan/pembebanan bunga maupun denda atas kedua fasilitas kredit tersebut sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung.

9. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran Utang Pokok dari Penggugat sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor : 59 tanggal 24 Mei 2018, sebesar Rp. 5.000.000.000;00 (lima milyar rupiah) dan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 70 tanggal 20 Maret 2020, sebesar Rp. 820.000.000;00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) sebagai pelunasan utang;

10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan barang agunan berupa SHM No. 4215 Kelurahan Jamika, Luas : 319 M2, tercatat atas nama Herry Jaya, Surat Ukur Nomor : 731/2018 tanggal 12-03-2018, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, setempat dikenal Jalan Jamika No : 96, dan SHM No. 438 Kelurahan Jamika, Luas : 88 M2, tercatat atas nama Herry Jaya, Surat Ukur Nomor : 00542/2005

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29-11-2005, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, setempat dikenal Jalan Babakan Ciparay No : 13 dan segala turunannya yang tidak terbatas seperti surat roya, surat keterangan lunas kepada Penggugat setelah seluruh utang pokok dibayar lunas kepada Tergugat;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul menurut hukum dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls. I-A Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendri Dharma Putra S.H., M.H. Mediator bersertifikat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada bagian PENDAHULUAN dan DALAM KONVENSI, PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI disebut sebagai "**PENGGUGAT**", dan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI disebut sebagai "**TERGUGAT**".

PENDAHULUAN

Bahwa sebelum TERGUGAT menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, terlebih dahulu TERGUGAT akan menyampaikan latar belakang timbulnya hubungan hukum dan permasalahan di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara aquo, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. HERRY JAYA (*in casu* PENGGUGAT) merupakan debitur yang telah memperoleh dan menikmati fasilitas kredit dari PT BANK CENTRAL ASIA TBK. (*in casu* TERGUGAT) selaku kreditur, berupa:
 - a. **Fasilitas KTU Pembelian** dengan jumlah pokok sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), berdasarkan **Akta Perjanjian Kredit No. 59 tanggal 24 Mei 2018** yang dibuat di hadapan Risdiyani

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



Tandi, S.H., Notaris di Kota Bandung yang telah beberapa kali diubah/diperbarui/ diperpanjang, terakhir dengan **Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 89 tanggal 28 Desember 2021** yang dibuat dihadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung (**"Perjanjian Kredit I"**);

- b. **Fasilitas KPR BCA Produktif-Pembelian** dengan jumlah pokok sebesar Rp. 820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan **Akta Perjanjian Kredit No. 70 tanggal 20 Maret 2020** yang dibuat dihadapan Risdiyani Tandil, S.H., Notaris di Kota Bandung yang telah beberapa kali diubah/diperbarui/diperpanjang, terakhir dengan **Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 90 tanggal 28 Desember 2021** yang dibuat dihadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung (**"Perjanjian Kredit II"**).

Perjanjian Kredit I dan Perjanjian Kredit II secara bersama-sama disebut **"Perjanjian Kredit"**.

2. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum dengan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, serta telah ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT selaku para pihak yang bersepakat di hadapan Notaris, sehingga **segala syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit berlaku dan mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT selayaknya undang-undang sebagaimana Asas Pacta Sunt Servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata**, termasuk ketentuan mengenai :

- kewajiban PENGUGAT selaku debitur membayar angsuran utang (yang terdiri dari pokok utang, bunga dan biaya provisi) setiap bulan secara berturut-turut tanpa terputus selama jangka waktu kredit sebagaimana telah disepakati dan diatur dalam **Pasal 3 Perjanjian Kredit**, dan
- kewajiban PENGUGAT selaku debitur membayar denda apabila lalai membayar angsuran sesuai dengan waktu dan cara yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit sebagaimana telah disepakati dan diatur dalam **Pasal 5.4. Perjanjian Kredit**.

Eksistensi Perjanjian Kredit ini secara tegas diakui oleh PENGUGAT dalam Posita angka 2 dan 5 Gugatannya yang intinya menyatakan secara tegas *"bahwa terhadap Akta Perjanjian Kredit Pokok maupun Akta Perubahan Perjanjian Kredit diatas adalah benar, Penggugat mengakui dan tidak mempermasalahkannya"* dan dijadikan dasar hukum dalam mengajukan Gugatan *quo* pada Pengadilan Negeri Bandung.

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



membayar angsuran utang (yang terdiri dari pokok utang, bunga dan biaya provisi) setiap bulan secara berturut-turut tanpa terputus selama jangka waktu kredit yang ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit, dan selain itu, PENGUGAT juga berkewajiban membayar denda apabila lalai membayar angsuran sesuai dengan waktu dan cara yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit (vide Pasal 5.4. Perjanjian Kredit).

3. Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran kembali atas 2 (dua) fasilitas kredit tersebut secara tertib dan sebagaimana mestinya, PENGUGAT telah menyerahkan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan miliknya sebagai agunan/jaminan kredit kepada TERGUGAT, dengan rincian sebagai berikut :

- 3.1. Agunan/jaminan kredit atas **Perjanjian Kredit I** [vide Pasal 6 Perjanjian Kredit I] berupa sebidang tanah **Sertipikat Hak Milik nomor 4215/Jamika**, seluas 319 m² (tiga ratus sembilan belas meter persegi), **tercatat atas nama HERRY JAYA**, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, yang telah dibebani Hak Tanggungan untuk Peringkat Pertama atas nama TERGUGAT berdasarkan :

Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 10423/2018 tanggal 05 November 2018 yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung jo. **Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 294/2018 tanggal 03 September 2018** yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, SH., PPAT di Kota Bandung jo. **Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 60 Tanggal 24 Mei 2018** yang dibuat dihadapan Risdiyani Tandi, SH., PPAT di Kota Bandung, untuk peringkat Pertama dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 3.2. Agunan/jaminan kredit atas **Perjanjian Kredit II** [vide Pasal 6 Perjanjian Kredit II] berupa sebidang tanah **Sertipikat Hak Milik nomor 438/Jamika**, seluas 88m² (delapan puluh delapan meter persegi), **tercatat atas nama HERRY JAYA**, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, yang telah dibebani Hak Tanggungan untuk Peringkat Pertama atas nama TERGUGAT berdasarkan :

Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 03728/2020 yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota



Bandung jo. **Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 130/2020 tanggal 19 Juni 2020** yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, SH., PPAT di Kota Bandung jo. **Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 71 Tanggal 20 Maret 2020** yang dibuat dihadapan Risdiyani Tandi, SH., PPAT di Kota Bandung, untuk peringkat Pertama dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah);

selanjutnya Sertipikat Hak Milik ("**SHM**") No. 4215/Jamika dan SHM No. 438/Jamika yang seluruhnya tercatat atas nama HERRY JAYA secara bersama-sama disebut sebagai "**Objek Jaminan**".

4. Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan atas nama TERGUGAT oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, maka secara hukum pembebanan Hak Tanggungan terhadap Objek Jaminan adalah sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan eksekutorial sesuai ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("**UU Hak Tanggungan**").
5. Bahwa pada Bulan Juni 2020, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT untuk memperoleh restrukturisasi kredit dengan alasan mengalami kesulitan pembayaran angsuran karena terdampak pandemi Covid-19. Atas permohonan tersebut, TERGUGAT telah setuju untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada PENGGUGAT yang kemudian dituangkan dalam perubahan perjanjian kredit sebagai berikut :

5.1. Restrukturisasi terhadap Fasilitas KTU Pembelian (Perjanjian Kredit I)

TERGUGAT telah setuju untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada PENGGUGAT sebagaimana telah diberitahukan secara tertulis kepada PENGGUGAT melalui Surat No. 0233/TU1/27144/20/A Tanggal 30 Juni 2020 perihal : *Pemberitahuan Persetujuan Restruktur KPR BCA* dan telah ditindaklanjuti dengan dibuatnya **Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 30 tanggal 03 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Ranti Fauza Mayana, SH, Notaris di Kota Bandung**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit I, dengan skema keringanan sebagai berikut:

- Pemberian grace period selama 12 bulan;
- Perubahan suku bunga dari Fix 6,61% dan Cap 7,61% menjadi Fix 7,61%;



5.2. Restrukturisasi terhadap Fasilitas KPR BCA Produktif-Pembelian (Perjanjian Kredit II)

TERGUGAT telah setuju untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada PENGGUGAT sebagaimana telah diberitahukan secara tertulis kepada PENGGUGAT melalui Surat No. 0233/TU1/27130/20/A tanggal 30 Juni 2020 perihal : *Pemberitahuan Persetujuan Restruktur KPR BCA* dan telah ditindaklanjuti dengan dibuatnya **Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 03 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Ranti Fauza Mayana, SH, Notaris di Kota Bandung**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit II, dengan skema keringanan sebagai berikut:

- Pemberian Grace Period selama 12 bulan, selanjutnya disebut "**Restrukturisasi Kredit I**".

6. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2021, PENGGUGAT kembali mengajukan permohonan restrukturisasi kredit untuk kedua kalinya dengan alasan yang sama seperti sebelumnya yakni mengalami kesulitan pembayaran angsuran karena terdampak pandemi Covid-19. Atas permohonan tersebut, TERGUGAT kembali menyetujui untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada PENGGUGAT yang kemudian dituangkan dalam perubahan perjanjian kredit sebagai berikut:

6.1. Restrukturisasi terhadap Fasilitas KTU Pembelian (Perjanjian Kredit I)

TERGUGAT telah setuju untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada PENGGUGAT sebagaimana telah diberitahukan secara tertulis kepada PENGGUGAT melalui Surat No. 0233/TU1/60743/21/A Tanggal 15 Maret 2021 perihal : *Pemberitahuan Persetujuan Restruktur KPR BCA* dan telah ditindaklanjuti dengan dibuatnya **Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor No. 30 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Ineke Srihartati, S.H. Notaris di Kota Bandung**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit I, dengan skema keringanan sebagai berikut:

- Pemberian grace period selama 12 bulan;
- Perpanjangan Jangka Waktu 12 bulan;
- Penangguhan/penundaan pembayaran sebagian bunga (Deferred Bunga), sebagian bunga berjalan akan dibayarkan setelah Grace Period berakhir, Deferred Bunga Grace Period diangsur 12 kali setelah Grace Period berakhir.



6.2. Restrukturisasi terhadap Fasilitas KPR BCA Produktif-Pembelian (Perjanjian Kredit II)

TERGUGAT telah setuju untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada PENGGUGAT sebagaimana telah diberitahukan secara tertulis kepada PENGGUGAT melalui Surat No. 0233/TU1/60739/21/A tanggal 15 Maret 2021 perihal : *Pemberitahuan Persetujuan Restruktur KPR BCA* dan telah ditindaklanjuti dengan dibuatnya Akta **Perubahan Perjanjian Kredit Nomor No. 29 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Ineke Srihartanti,S.H., Notaris di Kabupaten Bandung**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit II, dengan skema keringanan sebagai berikut:

- Pemberian Grace Period selama 12 bulan;
- Perpanjang Jangka Waktu 12 bulan
- Penangguhan/penundaan pembayaran sebagian bunga (Deferred Bunga), sebagian bunga berjalan akan dibayarkan setelah Grace Period berakhir, Deferred Bunga Grace Period diangsur 12 kali setelah Grace Period berakhir.

selanjutnya disebut "**Restrukturisasi Kredit II**".

7. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021, PENGGUGAT kembali mengajukan permohonan restrukturisasi kredit untuk ketiga kalinya dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, yakni mengalami kesulitan pembayaran angsuran karena terdampak pandemi covid-19. Atas permohonan tersebut, TERGUGAT juga kembali menyetujui untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada PENGGUGAT yang kemudian dituangkan dalam perubahan perjanjian kredit sebagai berikut:

7.1. Restrukturisasi terhadap Fasilitas KTU Pembelian (Perjanjian Kredit I)

TERGUGAT telah setuju untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada PENGGUGAT sebagaimana telah diberitahukan secara tertulis kepada PENGGUGAT melalui Surat No. 0233/TU1/99137/21/A tanggal 24 Desember 2021 perihal : *Pemberitahuan Persetujuan Restruktur KPR BCA* dan telah ditindaklanjuti dengan dibuatnya Akta **Perubahan Perjanjian Kredit Nomor No. 89 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Helly Yuniarti Basuki, SH. Notaris di Kota Bandung**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit I, dengan skema keringanan sebagai berikut:

- Pemberian Grace Periode selama 12 bulan;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



- Deferred Bunga.

7.2. Restrukturisasi terhadap Fasilitas KPR BCA Produktif-Pembelian (Perjanjian Kredit II)

TERGUGAT telah setuju untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada PENGGUGAT sebagaimana telah diberitahukan secara tertulis kepada PENGGUGAT melalui Surat No. 0233/TU1/99141/21/A tanggal 24 Desember 2021 perihal : Pemberitahuan Persetujuan Restruktur KPR BCA dan telah ditindaklanjuti dengan dibuatnya **Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor No. 90 tanggal 28 Desember 2021 yang yang dibuat dihadapan Notaris Helly Yuniarti Basuki,SH., Notaris di Kota Bandung**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit II, dengan skema keringanan sebagai berikut:

- Pemberian Grace Period selama 12 bulan;
- Deferred bunga

selanjutnya disebut "**Restrukturisasi Kredit III**".

8. Bahwa meskipun telah diberikan kebijakan restrukturisasi kredit sebanyak 3 (tiga) kali, faktanya PENGGUGAT tetap lalai membayar angsuran utang kepada TERGUGAT, dimana terhitung sejak bulan April PENGGUGAT sudah tidak membayar angsuran utang sama sekali kepada TERGUGAT sehingga akhirnya kredit PENGGUGAT masuk dalam kolektabilitas macet pada tanggal 30 Juni 2023.

Bahwa mengenai adanya kelalaian PENGGUGAT dalam membayar angsuran utang kepada TERGUGAT faktanya juga telah dibenarkan dan diakui oleh PENGGUGAT sendiri dalam **Posita angka 4 dan 6 Gugatannya** yang menyatakan demikian :

"Bahwa pada awalnya usaha Penggugat berjalan baik, pembayaran cicilan dan bunga pinjaman setiap bulan kepada Tergugat berjalan lancar, baru sekitar akhir tahun 2019 usaha Penggugat mengalami masalah dimana pembayaran dari rekanan bisnis macet, ditambah sejak awal tahun 2020 mulai merebak pandemic Covid-19 sehingga membuat usaha Penggugat semakin terpuruk hingga saat ini, namun Penggugat tetap berharap ditahun depan ada perbaikan dalam usaha dan upaya Penggugat agar pembayaran pinjaman kredit terhadap Tergugat dapat berjalan lancar kembali;"

"Bahwa dikarenakan adanya wabah pandemic covid-19 ini yang menyebabkan Penggugat kesulitan untuk melakukan pembayaran kewajiban cicilan kepada Tergugat, pihak bagian legal Tergugat sudah



beberapa kali menghubungi Penggugat melalui telepon maupun whatsapp untuk menanyakan pembayaran tunggakan hutang Penggugat, namun Penggugat belum dapat melakukan pembayaran atas utang pokok, bunga maupun denda, disebabkan usaha Penggugat sampai saat ini belum berjalan kembali seperti semula sebelum adanya pandemi.....”

Pengakuan PENGGUGAT tersebut merupakan **bukti yang sempurna bahwa PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit** sesuai ketentuan **Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang menyatakan bahwa :

“Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.

Dengan demikian mengenai kelalaian PENGGUGAT dalam menjalankan kewajibannya membayar angsuran utang kepada TERGUGAT (wanprestasi) terbukti merupakan sebuah fakta hukum yang tidak perlu diperdebatkan lagi.

9. Bahwa atas kelalaian PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT atas itikad baik telah berulang kali berupaya mengingatkan PENGGUGAT agar segera membayar tunggakan angsurannya, baik secara lisan (sebagaimana diakui PENGGUGAT dalam Posita gugatannya) maupun secara tertulis, antara lain melalui surat-surat peringatan/somasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang telah disampaikan sebanyak 7 (tujuh) kali, sebagai berikut :

☐ **Surat Peringatan untuk Fasilitas KTU Pembelian**

- a. Surat Nomor 4248/K3B/2022 Perihal : Peringatan I (Pertama) tertanggal 04 Oktober 2022;
- b. Surat Nomor 7500/HKM/2022 Perihal : Peringatan II (Kedua) tertanggal 27 Oktober 2022;
- c. Surat Nomor 7560/HKM/2022 Perihal : Peringatan III (Ketiga) tertanggal 11 November 2022;
- d. Surat Nomor 0042/K3B/2023 Perihal : Peringatan I (Pertama) tertanggal 02 Januari 2023

☐ **Surat Peringatan untuk Fasilitas KPR BCA Produktif-Pembelian**

- e. Surat Nomor 0043/K3B/2023 Perihal : Peringatan I (Pertama) tertanggal 02 Januari 2023;



f. Surat Nomor 6044/HKM/2023 Perihal : Surat Peringatan II (Kedua)
tertanggal 24 Januari 2023;

g. Surat Nomor 6160/HKM/2023 Perihal : Peringatan III (Ketiga)
tertanggal 14 Februari 2023

Adapun dalam surat-surat Peringatan tersebut TERGUGAT telah mencantumkan perincian yang jelas dan lengkap mengenai jumlah utang PENGGUGAT baik pokok, bunga, deffered bunga maupun dendanya, serta mengingatkan mengenai adanya konsekuensi hukum lelang eksekusi terhadap Objek Jaminan apabila kewajiban pembayaran utang tersebut tidak dilaksanakan.

Namun ternyata, meskipun telah diingatkan/ditegur dan ditagih dengan Surat Peringatan sampai sebanyak 7 (tujuh) kali, faktanya PENGGUGAT tetap tidak membayar tunggakan angsurannya, sehingga tidak ada kejelasan mengenai cara dan waktu penyelesaian atas kredit macet PENGGUGAT.

10. Bahwa dengan demikian terbukti **PENGGUGAT selaku debitur telah melakukan tindakan kelalaian (wanprestasi)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Kredit, yang mengatur dan menyebutkan sebagai berikut :

• **Pasal 10.1 Perjanjian Kredit:**

“Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan kejadian kelalaian:

- a. Kelalaian DEBITOR untuk membayar Utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit.
- b. dst.”

• **Pasal 10.2 Perjanjian Kredit:**

*“Apabila DEBITOR berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan DEBITOR lalai melaksanakannya, **maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian DEBITOR,** sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.”*

11. Bahwa mengingat PENGGUGAT selaku debitur telah melakukan kelalaian/wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 huruf a dan Pasal 10.2 Perjanjian Kredit, maka **sebagai konsekuensi hukumnya utang menjadi jatuh waktu dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT juga berhak untuk melaksanakan**



haknya selaku Kreditur pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang *parate eksekusi* hak tanggungan terhadap Objek Jaminan dalam rangka memperoleh pembayaran atas tunggakan utang PENGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 10.3 *jis.* Pasal 6 *jis.* Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan *jis.* Pasal 10.4 Perjanjian Kredit *jis.* Pasal 6 *jis.* Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan *jis.* Pasal 2 Butir 4 huruf a Akta Pemberian Hak Tanggungan *jis.* Surat Kuasa Mebebankan Hak Tanggungan yang mengatur sebagai berikut :

- **Pasal 10.3 Perjanjian Kredit**

*"Jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 10.1 Perjanjian Kredit, para pihak menyatakan tidak berlaku pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri, dan **BCA berhak menyatakan Utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Debitor kepada BCA** tanpa memperhatikan ketentuan Pembayaran Utang sebagaimana ditentukan dalam pasal 5.1. Perjanjian Kredit, dengan ketentuan kewajiban-kewajiban DEBITOR yang timbul dari Perjanjian kredit tetap wajib dipenuhi"*

- **Pasal 10.4 Perjanjian Kredit**

*"Jika Utang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.2 Perjanjian Kredit maka **BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian Utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Debitor dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak BCA terhadap Agunan berdasarkan Dokumen Agunan**"*

- **Pasal 6 UU Hak Tanggungan :**

"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

- **Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan :**

"Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*
- b. Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan*



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya.”

□ **Pasal 2 butir 4 huruf a Akta Pemberian Hak Tanggungan:**

“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

a. **Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian,**

b. dst”

□ **Halaman 5 (lima) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan**

“Kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan ini meliputi kuasa untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat/minta dibuatkan serta menandatangani Akta Pemberian Hak serta surat-surat lain yang diperlukan, memilih domisili, memberi pernyataan bahwa objek Hak Tanggungan betul milik Pemberi Kuasa, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan dan dari beban-beban apapun, mendaftarkan hak tanggungan tersebut, memberikan dan menyetujui syarat-syarat atau aturan-aturan serta janji-janji yang disetujui oleh Pemberi Kuasa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, sebagai berikut :

- o ...
- o ...
- o Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan objek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan;”

12. Dengan demikian dalam perkara aquo terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Sejak awal mengadakan hubungan utang piutang sebagaimana dituangkan daam Perjanjian Kredit PENGUGAT dan TERGUGAT telah saling sepakat dan mengatur bahwa **PENGUGAT selaku**

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



debitor berkewajiban untuk membayar kembali pokok utang, berikut dengan bunga, dan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran utang, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 3 jo. Pasal 5.4 Perjanjian Kredit yang faktanya telah beberapa kali diubah/diperbaharui oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit.

- PENGGUGAT merupakan debitur yang telah cidera janji/*wanprestasi* karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada TERGUGAT sesuai ketentuan Perjanjian Kredit, dan sesuai konsekuensi hukum yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit bahwa **kelalaian PENGGUGAT tersebut menyebabkan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas kepada TERGUGAT**.
- TERGUGAT merupakan kreditur pemegang hak tanggungan yang telah dirugikan atas perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PENGGUGAT selaku debitur;
- Mengingat PENGGUGAT telah *wanprestasi* maka TERGUGAT berhak melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap Objek Jaminan guna memperoleh pembayaran atas tunggakan utang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 *jis*. Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan *jis*. Pasal 10.4. Perjanjian Kredit *jis*. Pasal 2 Poin 4 huruf a Akta Pemberian Hak Tanggungan *jis*. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.
- Tindakan PENGGUGAT yang hingga saat ini tidak menyelesaikan tunggakan utangnya kepada TERGUGAT melainkan malah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum *aquo* kepada TERGUGAT selaku krediturnya jelas membuktikan bahwa **PENGGUGAT bukan debitur yang beritikad baik sehingga gugatan *aquo* yang diajukan atas dasar itikad tidak baik sudah sepatutnya ditolak.**
- TERGUGAT secara hukum berhak melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap Objek Jaminan sesuai ketentuan Pasal 6 *jis*. Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan *jis*. Pasal 10.4. Perjanjian Kredit *jis*. Pasal 2 Poin 4 huruf a Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Demikian PENDAHULUAN ini TERGUGAT sampaikan, selanjutnya TERGUGAT akan menanggapi dalil-dalil gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



-----DALAM KONVENSI-----

DALAM PROVISI

13. TUNTUTAN PROVISI PENGUGAT TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK DIKABULKAN KARENA TELAH MENGENAI MATERI DALAM POKOK PERKARA DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA

Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas tuntutan Provisi yang diajukan PENGUGAT dalam **Posita Gugatan angka 14 dan Petitum bagian Dalam Provisi** yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan proses lelang terhadap Objek Jaminan sampai putusan perkara aquo mempunyai/berkekuatan hukum tetap, karena :

Tuntutan provisi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 191 RBG / Pasal 180 HIR**, diartikan sebagai tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir Dalam Pokok Perkara dijatuhkan. Bahwa secara hukum putusan **provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara**, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara seperti berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan dengan ancaman membayar uang paksa.

Hal ini sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1788K/Sip/1976** dan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976** yang pada intinya berbunyi bahwa:

“Gugatan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara, gugatan provisi yang berisi/mengenai pokok perkara harus ditolak.”

Adapun tuntutan Provisi PENGUGAT yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan TERGUGAT tidak melakukan proses lelang terhadap Objek Jaminan sampai putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap jelas **telah masuk ke dalam materi pokok perkara**, mengingat dalam Posita gugatan aquo salah satu alasan PENGUGAT mengajukan gugatan a quo adalah karena merasa keberatan dengan rencana pelaksanaan lelang yang akan dilakukan oleh TERGUGAT sebagai konsekuensi dari tindakan wanprestasi PENGUGAT dengan alasan usaha PENGUGAT terdampak pandemic covid-19.

Oleh karena itu, berdasarkan kaedah hukum dalam **Pasal 191 RBG / Pasal 180 HIR** serta **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1788K/Sip/1976** dan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976** tersebut di atas, maka



tuntutan provisi PENGGUGAT yang telah menyangkut materi pokok perkara tersebut secara hukum patut DITOLAK.

DALAM EKSEPSI

14. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa berdasarkan Judul/Perihal Gugatan, Posita angka 11 serta Petitum angka 4 Gugatan aquo PENGGUGAT mendasarkan gugatan aquo pada ketentuan **perbuatan melawan hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Akan tetapi, mencermati Petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan perbuatan melawan hukum aquo, faktanya **sama sekali tidak terdapat tuntutan/Petitum mengenai penggantian kerugian yang merupakan konsekuensi dari adanya perbuatan melawan hukum**, melainkan dalam gugatan aquo tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT antara lain sebagai berikut :

- *Menyatakan Surat Perincian Utang Per Tanggal 3 Nopember 2023 tidak berdasar dan mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana **Petitum angka 5;***
- *Menghukum Penggugat untuk membayar utang pokok sesuai akta perjanjian kredit nomor 59 tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000 dan berdasarkan akta perjanjian kredit nomor 70 tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp. 820.000.000 kepada Tergugat sebagai **pelunasan utang**, sebagaimana **Petitum angka 7;***
- *Menghukum Tergugat untuk menghentikan perhitungan/pembebanan bunga maupun denda atas kedua fasilitas kredit tersebut sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan negeri Bandung, sebagaimana **Petitum angka 8.***

Adapun tuntutan PENGGUGAT sebagaimana dimohonkan dalam Petitum angka 7 dan 8 jelas-jelas BUKAN merupakan konsekuensi dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, melainkan tuntutan tersebut sifatnya adalah permohonan debitur kepada kreditur untuk mengubah ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 5.4 Perjanjian Kredit yang mengatur mengenai kewajiban pembayaran bunga dan denda agar dihapuskan.



Bahwa mengingat dalam gugatan perbuatan melawan hukum aquo tidak ada kerugian dan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGUGAT, maka terbukti bahwa **Posita dan Petitum dalam gugatan perbuatan melawan hukum aquo tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang mewajibkan adanya unsur “kerugian” dan “hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian”.**

Hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 842 K/Pdt/1986 Tanggal 23 Desember 1987**, yang menyatakan sebagai berikut :

*“Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, **kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum.***

Bahwa mengingat dalam gugatan aquo tidak terdapat unsur “kerugian” dan “hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian”, maka dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum menjadi **tidak jelas apa dasarnya dan kabur.**

Selain itu, dalam Posita angka 11 dan Petitum angka 3 Gugatan aquo PENGUGAT mendalilkan hal-hal terkait perbuatan melawan hukum, akan tetapi setelah mencermati Posita Gugatan ternyata dalil terkait perbuatan melawan hukum tersebut didasarkan pada alasan bahwa menurut PENGUGAT TERGUGAT telah melakukan perbuatan hukum sepihak yang merugikan PENGUGAT yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 15.7 Perjanjian Kredit.

Mengingat perbuatan yang dipermasalahkan PENGUGAT dianggap **bertentangan dengan ketentuan Pasal 15.7 Perjanjian Kredit** yang lahir dari perjanjian/kesepakatan yang dibuat diantara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka secara hukum gugatan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian/kesepakatan tersebut **seharusnya diajukan dengan dasar hukum “wanprestasi”** bukan “perbuatan melawan hukum”.

Di samping itu, **hal yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT dalam perkara aquo juga tidak jelas**, apakah mempermasalahkan tentang perbuatan wanprestasi PENGUGAT yang disebabkan karena pandemic covid-19 sehingga memohon diberikan keringanan berupa penghapusan bunga dan denda? Ataukah mempermasalahkan mengenai dugaan adanya perbuatan hukum sepihak TERGUGAT melakukan restrukturisasi kredit ke-4



dan ke-5 tanpa persetujuan PENGGUGAT yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 15.7 Perjanjian Kredit?

Bahwa mengingat gugatan aquo terbukti tidak disusun secara jelas dan cermat karena dasar hukum gugatan aquo (PMH) tidak sejalan dengan Petitum yang diajukan, maka **gugatan aquo memenuhi kualifikasi sebagai gugatan yang cacat formal dalam bentuk gugatan tidak jelas/kabur**, sehingga sangat beralasan TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk **menyatakan gugatan PENGGUGAT aquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)**, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970**, yang menyebutkan :
"Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**, yang pada intinya menyatakan :
"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa apa yang termuat dan tertuang pada bagian Pendahuluan, Dalam Provisi dan Dalam Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini.
16. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
17. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Posita angka 1 s/d 6 yang membahas mengenai fasilitas kredit, agunan, pengakuan PENGGUGAT terkait ketidakmampuan membayar utang (wanprestasi) dan pemberian restrukturisasi kredit oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sampai sebanyak 3 (tiga) kali, seluruhnya telah TERGUGAT tanggapi dan uraikan secara jelas fakta-fakta hukumnya pada dalil-dalil bagian Pendahuluan di atas, sehingga dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak bersesuaian dengan apa yang telah TERGUGAT sampaikan pada dalil Pendahuluan di atas mohon untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.
18. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT dalam **Posita angka 7** yang mempermasalahkan mengenai hanya diberikan fotocopy akta perjanjian

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



kredit, akta perubahan perjanjian kredit I, II, III dan selembarnya rincian hutang tanpa adanya cap/stemple resmi oleh TERGUGAT dan menyatakan bahwa PENGGUGAT keberatan terhadap rincian jumlah utang tersebut, maka dapat TERGUGAT sampaikan demikian:

Bahwa faktanya Akta Perjanjian Kredit beserta perubahan dan perpanjangannya yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan Helly Tuniarti Basuki, S.H. Notaris di Kota Bandung, Risdiani Tandi, SH. Notaris di Kota Bandung, Ineke Srihartanti, S.H. Notaris di Kabupaten Bandung dan Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H. Notaris di Kota Bandung. Oleh karena itu, **pihak yang secara hukum berhak dan berwenang mengeluarkan dan memberikan Salinan/turunan resmi atas Akta Perjanjian Kredit beserta perubahan dan perpanjangannya kepada PENGGUGAT adalah Notaris yang membuat minuta akta**, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan d jo. Pasal 57 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UU Jabatan Notaris”), yang menyebutkan:

□ **Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris**

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;*
- b. **membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;***
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;*
- d. **mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;***
- e. (dst).”*

□ **Pasal 57 UU Jabatan Notaris**

“Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah.”

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



Adapun TERGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Salinan/turunan resmi akta notariil seperti yang diminta oleh PENGGUGAT sehingga yang dapat TERGUGAT berikan kepada PENGGUGAT adalah hanya berupa fotokopinya saja. Apabila PENGGUGAT membutuhkan Salinan/turunan resmi atas Akta Perjanjian Kredit beserta perubahannya maka PENGGUGAT dapat meminta kepada Notaris yang membuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU Jabatan Notaris.

Mengenai dalil PENGGUGAT yang mempermasalahkan tidak adanya cap/stemple resmi pada lembar outstanding utang PENGGUGAT per tanggal 3 November 2023 yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga keberatan atas jumlah utang tersebut maka TERGUGAT menolaknya secara tegas karena **dalil PENGGUGAT tersebut mengada-ada dan tidak berdasar**. Apabila PENGGUGAT hendak mengetahui jumlah outstanding utang PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan surat yang telah dicap resmi oleh TERGUGAT, maka **PENGUGAT dapat melihatnya pada surat-surat peringatan/ somasi sebagaimana diuraikan dalam dalil Pendahuluan angka 9 di atas serta Surat BCA No. 2776/DAG/2023 tanggal 15 November 2023 yang seluruhnya telah ditandatangani dan dicap oleh pejabat TERGUGAT dan telah dikirimkan kepada PENGGUGAT, yang isinya masing-masing telah mencantumkan perincian jumlah outstanding utang PENGGUGAT kepada TERGUGAT.**

Dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakan keberatan atas jumlah utangnya dengan alasan *pada lembar outstanding utang per tanggal 3 November 2023 yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut tidak dicap/stempel resmi oleh TERGUGAT* jelas tidak relevan dan mengada-ada sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak.

19. Bahwa tidak benar sehingga TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT dalam **Posita angka 8** yang intinya mempermasalahkan *pencantuman bunga restruktur 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam lembar rincian utang per tanggal 03 November 2023 yang PENGGUGAT terima dari TERGUGAT sebab PENGGUGAT merasa tidak pernah menandatangani surat/akta untuk dilakukan restrukturisasi yang ke 4 dan 5 dan TERGUGAT tidak pernah memberikan fotocopy akta perubahan perjanjian kredit 4 dan 5 sehingga PENGGUGAT keberatan atas rincian utang tersebut*, sebab :
- Perlu TERGUGAT jelaskan, bahwa pencantuman “*bunga restruktur 1, 2, 3, 4 dan 5*” dalam rincian outstanding utang PENGGUGAT tidak serta merta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti terdapat 5 (lima) kali restrukturisasi kredit, sebab penomoran 1-5 tersebut tidak merujuk pada jumlah restrukturisasi kredit yang dilakukan. Adapun istilah “bunga restruktur” merujuk pada sebagian bunga yang ditunda pembayarannya selama grace period (*bunga deferred*) dan mengingat dalam hal ini terdapat 3 (tiga) kali restrukturisasi kredit dengan skema pemberian grace period, maka terdapat beberapa periode sebagian bunga deferred (bunga yang ditunda pembayarannya) yang ditagihkan kemudian. Dengan demikian penamaan “bunga restruktur 1, 2, 3, 4 dan 5” tersebut merujuk pada kelompok/periode bunga deferred yang belum dibayar dan ditagihkan kemudian. Adapun yang dimaksud dengan “bunga restruktur 4” dan “bunga Restruktur 5” dalam Lembar Outstanding utang per tanggal 03 November 2023 adalah sisa bunga berjalan yang timbul sebelum dilakukan grace period dalam Restrukturisasi Kredit II dan Restrukturisasi Kredit III yang belum dibayar oleh PENGUGAT dan kemudian dikonversikan menjadi bunga deferred (bunga yang ditunda pembayarannya) selama periode Restrukturisasi Kredit II dan Restrukturisasi Kredit III.

Hal ini sejalan dengan uraian jumlah outstanding utang PENGUGAT yang tercantum dalam Surat BCA No. 2776/DAG/2023 tanggal 15 November 2023 yang telah ditandatangani dan dicap oleh pejabat TERGUGAT dimana telah diuraikan bahwa terdapat 5 (lima) tunggakan bunga deferred. Bahwa 5 (lima) tunggakan bunga deferred tersebut lah yang dimaksud dalam “bunga restruktur 1, 2, 3, 4 dan 5”.

Dengan demikian jelas bahwa hanya terdapat 3 (tiga) kali restrukturisasi kredit diantara PENGUGAT dan TERGUGAT, dan tidak benar dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan hukum sepihak melakukan restrukturisasi kredit ke-4 dan ke-5 tanpa persetujuan PENGUGAT, sebab faktanya PENGUGAT telah keliru dan salah paham dengan mengira istilah “bunga restruktur 1, 2, 3, 4 dan 5” tersebut menandakan bahwa restrukturisasi kredit telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali.

Selanjutnya keberatan PENGUGAT atas pembebanan bunga restruktur/bunga deferred/bunga yang ditunda pembayarannya untuk ditagihkan kemudian pada Restrukturisasi Kredit II dan Restrukturisasi Kredit III adalah keberatan yang tidak berdasar dan patut ditolak sebab pembebanan bunga restruktur/bunga deferred/bunga yang ditunda pembayarannya untuk ditagihkan kemudian tersebut telah dilakukan

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit, sebagaimana telah diatur dalam pasal sebagai berikut :

- Pada **Restrukturisasi Kredit II**, sebagaimana dituangkan dalam **Pasal 3** Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 30 Tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Ineke Srihartati, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung (vide Perjanjian Kredit I) dan Pasal 3 Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 29 Tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Ineke Srihartati, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung (vide Perjanjian Kredit II);
- Pada **Restrukturisasi Kredit III**, sebagaimana dituangkan dalam **Pasal 3** Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 89 Tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung (vide Perjanjian Kredit I) dan **Pasal 3** Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 90 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung (vide Perjanjian Kredit II).

Selain itu, kesediaan **PENGGUGAT** untuk membayar bunga restruktur/bunga deferred/bunga yang ditunda pembayarannya untuk ditagihkan kemudian tersebut kepada **TERGUGAT** juga **telah ditegaskan oleh PENGGUGAT dalam surat-surat pernyataan** yang telah ditandatangani olehnya di atas materai, sehingga keberatan **PENGGUGAT** atas pembebanan dan penagihan bunga restruktur/bunga deferred tersebut jelas tidak beralasan sama sekali dan harus ditolak.

Mengingat pembebanan bunga restruktur/bunga deferred tersebut terbukti telah didasarkan pada kesepakatan dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit yang berlaku mengikat **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selayaknya undang-undang (vide Pasal 1338 KUH Perdata) yang telah ditegaskan kembali oleh **PENGGUGAT** dalam surat pernyataan, maka terbukti keberatan **PENGGUGAT** terhadap lembar rincian utang per tanggal 03 November 2023 yang mencantumkan pembebanan bunga restruktur/bunga deferred/bunga yang ditunda pembayarannya untuk ditagihkan kemudian sebanyak 5 (lima) kelompok adalah tidak berdasar hukum dan mengada-ada karena hanya disebabkan oleh kekeliruan pemahaman **PENGGUGAT**, oleh karenanya keberatan tersebut jelas **patut ditolak**.

20. Bahwa tidak benar sehingga **TERGUGAT** menolak secara tegas dalil **PENGGUGAT** dalam **Posita angka 9, 12 dan 13 serta Petitum angka 6 s.d 10** yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



- PENGUGAT merasa keberatan dengan total jumlah utang PENGUGAT per tanggal 14 November 2023 sebagaimana disampaikan oleh TERGUGAT dalam Surat No. 2776/DAG/2023 tanggal 15 November 2023;
- Penggugat memohon agar Penggugat dibebaskan dari bunga dan denda untuk seluruhnya serta menghentikan perhitungan/pembebanan Bunga maupun denda atas kedua fasilitas kredit tersebut sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung;
- Penggugat memohon agar dihukum untuk hanya membayar utang pokok saja kepada Tergugat dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 yang Penggugat rasakan sampai dengan saat ini pada usaha Penggugat dibidang konveksi dan sebagai bahan pertimbangan juga bahwa sebelum adanya pandemi covid-19 pembayaran cicilan pokok berikut bunga utang Penggugat kepada Tergugat berjalan lancar sebagaimana yang diperjanjikan.

Adapun alasan penolakan TERGUGAT terhadap dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berdasar tersebut adalah sebagai berikut:

20.1. Bahwa keberatan PENGUGAT terhadap total jumlah utang PENGUGAT per tanggal 14 November 2023 sebagaimana disampaikan oleh TERGUGAT dalam Surat No. 2776/DAG/2023 tanggal 15 November 2023 adalah tidak beralasan dan patut ditolak, sebab faktanya perhitungan jumlah outstanding utang PENGUGAT yang disampaikan oleh TERGUGAT telah didasarkan pada ketentuan angsuran utang berikut besaran / persentase bunga dan denda yang dikenakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 jls. Pasal 5 Perjanjian Kredit, dan perhitungan tersebut adalah perhitungan yang benar dan mengikat serta wajib dibayar oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam **Pasal 4 Perjanjian Kredit terkait Pembuktian Utang** yang mengatur bahwa :

“Pembukuan dan catatan-catatan yang telah dan akan dibuat oleh BCA merupakan bukti yang lengkap dan sempurna mengenai utang dan bukti tersebut akan mengikat Debitor kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.”

Mengingat dalam hal ini PENGUGAT hanya dapat menyatakan keberatan atas jumlah utang namun tidak memberikan fakta maupun penghitungan bandingan untuk menunjukkan adanya kekeliruan

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



TERGUGAT dalam menghitung jumlah outstanding utang PENGGUGAT, maka keberatan PENGGUGAT tersebut adalah tidak beralasan, sehingga sudah sepatutnya dalil/ tuntutan PENGGUGAT dalam **Petitum angka 5** yang menuntut agar *Majelis Hakim menyatakan Surat perincian jumlah per tanggal 3 November 2023 dan per tanggal 14 November 2023 yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak berdasar dan mempunyai kekuatan hukum ditolak* oleh Majelis Hakim yang terhormat.

20.2. Bahwa permohonan PENGGUGAT yang meminta agar dibebaskan dari bunga dan denda untuk seluruhnya serta menghentikan perhitungan/pembebanan bunga maupun denda atas kedua fasilitas kredit juga tidak berdasar dan harus ditolak, sebab faktanya pembebanan bunga dan denda keterlambatan pembayaran atas pemberian fasilitas kredit dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan konsekuensi hukum yang sudah diketahui dan disepakati bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak awal mengadakan hubungan utang piutang, yang mana hal ini terbukti dari fakta-fakta bahwa:

a. Sebelum mengadakan Perjanjian Kredit, TERGUGAT telah terlebih dahulu menyampaikan Surat No. 0233/181/15039/18/A tanggal 16 Mei 2018 Perihal : *Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Tempat Usaha* dan Surat No. 0233/001/01403/20/A tanggal 25 Februari 2020 perihal : *Pemberitahuan Persetujuan Permohonan KPR BCA* kepada PENGGUGAT, yang pada prinsipnya memuat informasi terkait fasilitas kredit yang disetujui beserta syarat-syaratnya, **diantaranya besaran bunga dan denda keterlambatan pembayaran yang akan dibebankan atas pemberian fasilitas kredit dimaksud**. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tersebut bersifat penawaran yang dapat disetujui atau pun ditolak oleh calon debitur, dan proses pengajuan kredit tidak akan dilanjutkan ke tahap pembuatan dan penandatanganan perjanjian kredit apabila calon debitur tidak menyetujui Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tersebut.

Adapun faktanya PENGGUGAT telah menyetujui segala syarat dan ketentuan pemberian fasilitas kredit dari TERGUGAT, termasuk syarat pembebanan bunga dan denda, yang dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



tersebut oleh PENGGUGAT dan kemudian diserahkan kepada TERGUGAT sehingga proses pengajuan kredit dimaksud dapat dilanjutkan ke tahap pembuatan Perjanjian Kredit di hadapan Notaris.

- b. Selanjutnya **persetujuan/kesepakatan terkait pembebanan bunga dan denda atas fasilitas kredit tersebut telah dituangkan dalam Pasal 3 jo. Pasal 5.4 Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di hadapan Notaris**, dan bahkan ketentuan terkait besaran persentase bunga dan denda tersebut telah beberapa kali diubah oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui akta perubahan perjanjian kredit yang juga telah dibuat di hadapan Notaris. Hal ini membuktikan bahwa diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT benar sudah sepakat terkait pembebanan bunga dan denda atas pemberian fasilitas kredit dimaksud.
- c. Selain itu, kewajiban pembayaran bunga dan denda keterlambatan tersebut juga telah ditegaskan dalam **Pasal 1 Perjanjian Kredit**, yang menyatakan bahwa :

*“Utang berarti semua jumlah uang yang dari waktu ke waktu terutang oleh DEBITOR kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit, yang meliputi jumlah **utang pokok yang timbul sebagai akibat dari penarikan/penggunaan Fasilitas Kredit, bunga, provisi, denda, biaya dan/atau kewajiban-kewajiban lain berdasarkan Perjanjian Kredit**”.*

Mengingat pembebanan bunga, denda dan biaya lainnya **terbukti telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak awal mengadakan Perjanjian Kredit sesuai ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 3 jo. Pasal 5 Perjanjian Kredit**, dan selama pandemic covid-19 TERGUGAT juga telah memberikan keringanan pembayaran bunga dengan skema yang telah disetujui dan disepakati oleh PENGGUGAT, maka keberatan PENGGUGAT saat ini terhadap pembebanan bunga dan denda sebagaimana disampaikan dalam Posita angka 9 jelas tidak beralasan hukum, dan karenanya tuntutan PENGGUGAT yang memohon agar dibebaskan dari bunga dan denda untuk seluruhnya serta menghentikan perhitungan/pembebanan bunga maupun denda atas kedua fasilitas kredit sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan



Negeri Bandung sebagaimana dalam Petitum angka 8 jelas tidak berdasar hukum untuk dikabulkan dan sepatutnya **ditolak**.

- 20.3. Lagipula tuntutan PENGGUGAT tersebut secara hukum juga tidak dapat dijalankan, sebab pembebanan bunga dan denda tersebut timbul berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dan apabila PENGGUGAT memohon agar bunga dan denda dihapuskan maka artinya TERGUGAT selaku kreditur harus sepakat agar ketentuan bunga dan denda dalam Perjanjian Kredit dapat diubah/dihapus [vide Pasal 1320 KUH Perdata], dan **apabila tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengubah syarat dan ketentuan Perjanjian Kredit (terkait penghapusan seluruh bunga dan denda atas Fasilitas Kredit) maka hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena artinya tidak terpenuhi salah satu unsur sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yakni terkait unsur 'kesepakatan' dalam suatu perjanjian**.

Adapun mengingat dalam hal ini tidak ada kesepakatan dari TERGUGAT untuk mengubah syarat/ ketentuan Perjanjian Kredit (terkait penghapusan seluruh bunga dan denda atas Fasilitas Kredit) maka secara hukum ketentuan Perjanjian Kredit semula yang telah ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT di hadapan Notaris lah yang berlaku dan mengikat para pihak sesuai *Asas Pacta Sunt Servanda* yang terkandung dalam **Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata** yang mengatur bahwa:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Dengan demikian dalil dan tuntutan PENGGUGAT dalam **Posita angka 9** serta **Petitum angka 7, 8, 9 dan 10** yang intinya meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat menghentikan perhitungan/pembebanan bunga dan denda atas kedua fasilitas kredit tersebut sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung dan menghukum TERGUGAT menerima pembayaran utang pokok saja (tanpa bunga dan denda) serta menyerahkan seluruh barang agunan serta turunannya yang tidak terbatas seperti surat roya, surat

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



keterangan lunas kepada PENGGUGAT jelas terbukti tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus **ditolak karena bertentangan dengan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUH Perdata.**

- 20.4. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan *permohonan Penggugat untuk dihukum hanya membayar utang pokok saja sangat relevan dan beralasan hukum dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 yang Penggugat rasakan sampai dengan saat ini pada usaha penggugat dibidang konveksi* jelas merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan patut ditolak, sebab:

Faktanya pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak kepada PENGGUGAT saja, melainkan juga kepada seluruh masyarakat, dan tidak terkecuali TERGUGAT. Oleh karena itu, adanya pandemi Covid-19 jelas tidak dapat serta merta menjadi alasan PENGGUGAT untuk mengabaikan tanggung jawabnya menyelesaikan kewajiban utang kepada TERGUGAT, karena *sebagaimana diketahui bersama bahwa dana kredit yang TERGUGAT pinjamkan kepada PENGGUGAT merupakan dana himpunan masyarakat yang juga harus dapat dipertanggungjawabkan oleh TERGUGAT.*

Apalagi faktanya selama pandemic covid-19 TERGUGAT telah memberikan keringanan pembayaran utang kepada PENGGUGAT melalui restrukturisasi kredit sebanyak 3 (tiga) kali dengan skema yang disanggupi dan disetujui oleh PENGGUGAT, namun ternyata PENGGUGAT tetap menunggak dan tidak memenuhi kewajibannya membayar utang kepada TERGUGAT karena sejak bulan April 2020 sampai dengan saat ini PENGGUGAT sudah tidak pernah melakukan pembayaran angsuran (baik pokok utang maupun bunga dan denda) sama sekali kepada TERGUGAT.

Fakta ini telah cukup membuktikan bahwa penghapusan bunga dan denda bukan merupakan jalan keluar yang efektif untuk menyelesaikan kredit macet PENGGUGAT, sebab terbukti PENGGUGAT sudah tidak memiliki prospek usaha yang baik dan sudah tidak memiliki kemampuan dan/atau kemauan untuk membayar utangnya sama sekali (mengingat selama ini angsuran pokok utangnya saja tidak dibayar oleh PENGGUGAT).

Oleh karena itu adalah berdasar hukum dan beralasan kuat apabila TERGUGAT menempuh jalur lelang eksekusi hak tanggungan untuk menyelesaikan tunggakan utang PENGGUGAT supaya masalah kredit



macet tersebut tidak menjadi semakin berlarut-larut. Dengan demikian tuntutan PENGUGAT dalam **Petitum angka 6** yang meminta Majelis Hakim menghukum TERGUGAT agar tidak melakukan lelang eksekusi agunan jelas **tidak berdasar hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak** karena hanya mengulur-ulur waktu penyelesaian utang saja.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sudah sepatutnya dalil dan tuntutan PENGUGAT dalam Posita angka 9, 12 dan 13 serta **Petitum angka 6 s.d. 10 ditolak** oleh Majelis Hakim yang terhormat.

21. Bahwa tidak benar sehingga TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGUGAT dalam Posita angka 10 dan 11 serta Petitum angka 3 dan 4 yang intinya menyatakan *TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 15.7 Perjanjian Kredit karena tidak meminta persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan/restruktur Perjanjian Kredit ke-4 dan ke-5 dan tidak memberikan dokumen perubahan/restruktur perjanjian kredit atau surat lainnya kepada Penggugat, padahal seingat Penggugat perubahan/restruktur dilakukan hanya sebanyak 3 (tiga) kali*, sebab :

Sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan dalam Pendahuluan angka 5 s.d. 7 serta Dalam Pokok Perkara angka 19, bahwa **TERGUGAT hanya memberikan restrukturisasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada PENGUGAT**, bukan sebanyak 5 (lima) kali sebagaimana secara keliru didalilkan oleh PENGUGAT, karena terbukti PENGUGAT telah salah paham dengan mengasumsikan bahwa "*bunga restruktur 1, 2, 3, 4 dan 5*" dalam rincian outstanding utang PENGUGAT berarti terdapat 5 (lima) kali restrukturisasi kredit, padahal yang benar penamaan "*bunga restruktur 1, 2, 3, 4 dan 5*" tersebut merujuk pada kelompok/periode bunga deffered yang belum dibayar dan ditagih kemudian.

Dengan demikian terbukti tidak benar dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah lalai karena tidak meminta persetujuan PENGUGAT dalam melakukan perubahan Perjanjian Kredit ke- 4 dan ke-5, sebab terbukti faktanya **tidak pernah ada perubahan ke-4 dan ke-5 atas Perjanjian Kredit** karena perubahan perjanjian kredit hanya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil/tuntutan PENGUGAT sebagaimana dalam Posita angka 10 dan 11 serta **Petitum angka 3 dan 4** yang menyatakan *TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum*



yang bertentangan dengan Pasal 15.7 Perjanjian Kredit karena tidak meminta persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan/restruktur Perjanjian Kredit ke-4 dan ke-5 dan tidak memberikan dokumen perubahan/restruktur perjanjian kredit atau surat lainnya kepada Penggugat terbukti merupakan dalil yang tidak benar, sehingga sudah sepatutnya **ditolak** oleh Majelis Hakim yang terhormat.

22. Bahwa mengingat perbuatan melawan hukum yang dipermasalahkan/didalilkan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo **terbukti tidak ada / tidak benar** karena tidak ada perubahan ke-4 dan ke-5 atas Perjanjian Kredit yang dibuat tanpa persetujuan/pemberitahuan kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT maka **gugatan PMH aquo sudah sepatutnya ditolak** seluruhnya oleh Majelis Hakim yang terhormat.

23. Bahwa tidak benar sehingga TERGUGAT menolak secara tegas dalil/tuntutan PENGGUGAT dalam Posita angka 14 serta Petitum angka 6 yang intinya menyatakan *jangka waktu pengembalian pinjaman kredit Penggugat kepada Tergugat masih Panjang, Penggugat sangat mungkin dapat membayarnya akan tetapi Tergugat telah melakukan tekanan dan upaya akan melakukan eksekusi lelang agunan dan posisi kredit belum kategori kredit macet dan menuntut agar Tergugat tidak melakukan proses ekselusi lelang terhadap Objek Jaminan*, sebab :

Bahwa faktanya PENGGUGAT sudah menunggak pembayaran angsuran sejak bulan April 2020 (wanprestasi) yang mengakibatkan kolektabilitas kredit PENGGUGAT terus menurun dan akhirnya memasuki kolektabilitas macet pada tanggal 30 Juni 2023. Adapun sesuai **kesepakatan dalam Pasal 10.3. Perjanjian Kredit**, apabila PENGGUGAT lalai untuk membayar utangnya sesuai dengan waktu dan cara yang diatur dalam Perjanjian Kredit maka TERGUGAT berhak menyatakan **utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh PENGGUGAT**.

Mengingat utang telah jatuh waktu dengan seketika namun hingga saat ini belum dibayar lunas oleh PENGGUGAT maka **sesuai konsekuensi hukum yang telah disepakati bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Pasal 10.4. Perjanjian Kredit jls. Pasal 2 Butir 4 huruf a Akta Pemberian Hak Tanggungan jls. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan TERGUGAT selaku kreditur pemegang hak tanggungan berhak untuk melaksanakan hak-hak TERGUGAT terhadap harta kekayaan debitor (in casu PENGGUGAT) untuk memperoleh pengembalian atas utang, termasuk namun tidak terbatas pada**



pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap Objek Jaminan

sesuai ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan, dan faktanya, mengenai adanya konsekuensi hukum lelang tersebut juga telah TERGUGAT ingatkan kembali kepada PENGGUGAT melalui 7 (tujuh) Surat Peringatan sebagaimana diuraikan dalam Pendahuluan angka 9 di atas, sehingga jelas tidak berdasar tuntutan PENGGUGAT yang meminta TERGUGAT untuk tidak melaksanakan lelang eksekusi terhadap agunan guna menyelesaikan tunggakan utang PENGGUGAT.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dalil/tuntutan PENGGUGAT dalam Posita angka 14 serta **Petitum angka 6** yang *agar Tergugat tidak melakukan proses ekselusi lelang terhadap Objek Jaminan* **terbukti merupakan keberatan yang tidak berdasar sama sekali dan harus ditolak**, karena lelang tersebut terbukti merupakan konsekuensi hukum yang telah diketahui dan disepakati bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada saat menandatangani Perjanjian Kredit, Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan di hadapan Notaris/PPAT sehingga secara hukum konsekuensi hukum tersebut berlaku dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT selayaknya undang-undang yang harus ditaati oleh para pihak [vide Asas Pacta Sunt Servanda dalam Pasal 1338 KUH Perdata].

----- **DALAM REKONVENSI** -----

Bahwa pada bagian DALAM REKONVENSI ini untuk selanjutnya PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI disebut **TERGUGAT REKONVENSI** dan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI disebut **PENGUGAT REKONVENSI**.

1. Bahwa dengan ini PENGUGAT REKONVENSI mengajukan gugatan balik kepada TERGUGAT REKONVENSI.
2. Bahwa mohon segala dalil-dalil PENGUGAT REKONVENSI pada bagian PENDAHULUAN dan DALAM POKOK PERKARA pada bagian DALAM KONVENSI di atas secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil PENGUGAT REKONVENSI pada bagian DALAM REKONVENSI ini.
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian PENDAHULUAN di atas, bahwa TERGUGAT REKONVENSI merupakan debitur dari PENGUGAT REKONVENSI yang telah menerima dan menikmati fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit, dan terbukti TERGUGAT REKONVENSI telah wanprestasi karena lalai melaksanakan kewajibannya membayar



angsuran utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit meskipun telah diperingatkan dengan Surat Peringatan sampai sebanyak 7 (tujuh) kali.

4. Bahwa sebagai akibat/konsekuensi hukum dari terjadinya Kejadian Kelalaian/wanprestasi tersebut, maka **PENGGUGAT REKONVENSI selaku kreditur pemegang hak tanggungan berhak menggunakan haknya untuk melaksanakan lelang parate eksekusi terhadap Objek Jaminan guna memperoleh pembayaran atas tunggakan utang TERGUGAT REKONVENSI** berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10.4 Perjanjian Kredit *jis.* Pasal 2 Butir 4 huruf a Akta Pemberian Hak Tanggungan *jis.* Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan *jis.* Pasal 6 *jis.* Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan.
5. Bahwa faktanya dalam **Pasal 2 butir 10** dalam masing-masing Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 294/2018 tanggal 03 September 2018 dan APHT No. 130/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., PPAT di Kota Bandung jo. **Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 60 Tanggal 24 Mei 2018** dan SKMHT No. 71 Tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Risdiyani Tandi, S.H., PPAT di Kota Bandung yang menjadi dasar pembebanan hak tanggungan terhadap Objek Jaminan, TERGUGAT REKONVENSI selaku pemberi hak tanggungan telah sepakat dan berjanji kepada PENGGUGAT REKONVENSI selaku penerima/pemegang hak tanggungan atas hal-hal sebagai berikut :

☐ **SKMHT**

“Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan”

☐ **Pasal 2 butir 10 APHT**

“Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Obyek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan Obyek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya;”



Bahwa berdasarkan ketentuan dalam SKMHT jo. APHT tersebut maka TERGUGAT REKONVENSI memiliki kewajiban untuk mengosongkan dan menyerahkan Objek Jaminan kepada PENGGUGAT REKONVENSI dalam rangka pelaksanaan lelang.

6. Bahwa faktanya PENGGUGAT REKONVENSI telah mengirimkan surat dan meminta secara resmi kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk mengosongkan dan menyerahkan Objek Jaminan dalam rangka pelaksanaan lelang sebagaimana melalui **Surat No. 6429/HKM/2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal: Pemberitahuan Lelang Eksekusi**, yang meminta demikian :

“Selanjutnya kami berharap sebelum lelang terlaksana, asset sudah dalam keadaan kosong”

Namun faktanya, hingga saat ini TERGUGAT REKONVENSI belum mengosongkan dan menyerahkan Objek Jaminan yang merupakan objek lelang tersebut kepada PENGGUGAT REKONVENSI.

7. Bahwa **tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang hingga saat ini tidak mengosongkan dan menyerahkan Objek Jaminan yang merupakan objek lelang kepada PENGGUGAT REKONVENSI jelas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang melanggar ketentuan/ kesepakatan/janji sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 butir 10 Akta Pemberian Hak Tanggungan jo. SKMHT** dan telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI karena menghambat proses penjualan Objek Jaminan dalam rangka memperoleh pembayaran atas tunggakan utang TERGUGAT REKONVENSI.
8. Berdasarkan fakta tersebut PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang tidak mengosongkan dan menyerahkan Objek Jaminan yang akan dilelang kepada PENGGUGAT REKONVENSI merupakan perbuatan wanprestasi; dan selanjutnya menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk memenuhi prestasinya dengan mengosongkan dan menyerahkan Objek Jaminan yang merupakan objek lelang kepada PENGGUGAT REKONVENSI.
9. Bahwa guna memaksa TERGUGAT REKONVENSI agar segera melaksanakan prestasinya kepada PENGGUGAT REKONVENSI maka PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya secara

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan sekaligus terhitung sejak PENGGUGAT REKONVENSI meminta kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk mengosongkan dan menyerahkan Objek Sengketa kepada PENGGUGAT REKONVENSI melalui Surat No. 6429/HKM/2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal: *Pemberitahuan Lelang Eksekusi* sampai dengan TERGUGAT REKONVENSI melaksanakan kewajibannya mengosongkan dan menyerahkan Objek Jaminan kepada PENGGUGAT REKONVENSI dalam keadaan baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT REKONVENSI adalah wanprestasi.
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk mengosongkan dan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah objek hak tanggungan yang menjadi objek lelang eksekusi hak tanggungan sebagai berikut :
 - **Sertipikat Hak Milik nomor 4215/Jamika**, seluas 319 m² (tiga ratus sembilan belas meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Maret 2018 Nomor 731/2018, **tercatat atas nama HERRY JAYA**, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika;
 - **Sertipikat Hak Milik nomor 438/Jamika**, seluas 88m² (delapan puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



November 2005 Nomor 00542/2005, **tercatat atas nama HERRY JAYA**, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler.

seluruhnya dalam keadaan baik berikut kunci-kunci kepada PENGGUGAT REKONVENSI dalam rangka pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan;

4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus lunas kepada PENGGUGAT REKONVENSI terhitung sejak tanggal PENGGUGAT REKONVENSI meminta kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk mengosongkan dan menyerahkan objek hak tanggungan yang menjadi objek lelang kepada PENGGUGAT REKONVENSI melalui Surat No. 6429/HKM/2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal: *Pemberitahuan Lelang Eksekusi* sampai dengan tanggal TERGUGAT REKONVENSI melaksanakan kewajibannya menyerahkan 2 (dua) bidang tanah objek hak tanggungan yang menjadi objek lelang eksekusi hak tanggungan sebagai berikut :

- **Sertipikat Hak Milik nomor 4215/Jamika**, seluas 319 m² (tiga ratus sembilan belas meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Maret 2018 Nomor 731/2018, **tercatat atas nama HERRY JAYA**, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika;
- **Sertipikat Hak Milik nomor 438/Jamika**, seluas 88m² (delapan puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 November 2005 Nomor 00542/2005, **tercatat atas nama HERRY JAYA**, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler.

seluruhnya dalam keadaan baik dan kosong berikut kunci-kunci kepada PENGGUGAT REKONVENSI;

5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 28 Maret 2024 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 18 April 2024 dilakukan



secara E – Litigasi melalui aplikasi Ecourt, yang selengkapnya telah termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No : 4215, Kel. Jamika, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, SU No: 731/2018, Luas: 319 M2, atas nama Herry Jaya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 438, Kel. Jamika, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, SU No: 00542/2005, Tgl. 29/11/2005, Luas: 88 M2, atas nama Herry Jaya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit No: 59, tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Risdiyani Tandhi, SH, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 294/2018, tanggal 3 September 2018, yang dibuat dihadapan PPAT Risdiyani Tandhi, SH, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No: 30, tanggal 03 Juli 2020, dibuat dihadapan Notaris PPAT Dr. Ranti Fauza Mayana, SH, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No: 30, tanggal 22 Maret 2021, dibuat dihadapan Notaris Ineke Srihartati, SH, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Akta Perubahan Perjanjian Kredit No: 89 tanggal 28 Desember 2021, dibuat dihadapan Notaris PPAT Helly Yuniarti Basuki, SH, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit No: 70, tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Risdiyani Tandhi, SH, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 130/2020, tanggal 19 Juni 2020, yang dibuat dihadapan PPAT Risdiyani Tandhi, SH, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No: 31, tanggal 03 Juli 2020, dibuat dihadapan Notaris PPAT Dr. Ranti Fauza Mayana, SH, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No: 29, tanggal 22 Maret 2021, dibuat dihadapan Notaris Ineke Srihartati, SH, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Akta Perubahan Perjanjian Kredit No: 90 tanggal 28 Desember 2021, dibuat dihadapan Notaris PPAT Helly Yuniarti Basuki, SH, diberi tanda bukti P-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Photo Tanah dan Bangunan SHM No: 4215 dan SHM No: 438 milik Penggugat yang merupakan Agunan/Jaminan Hutang, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Permohonan Penggugat kepada Tergugat tanggal 02 Nopember 2023, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Perincian Hutang Per tanggal 03 November 2023, yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat Herry Jaya melalui chat PdF, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Permohonan Penggugat kepada Tergugat tanggal 07 Nopember 2023, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat BCA No: 2776/DAG/2023 tanggal 15 Nopember 2023, Perihal : Tanggapan Atas Surat Dari Bapak Herry Jaya, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy dari Printout percakapan lewat WhatsApp/Chat antara Penggugat dengan staf BCA (Tergugat) Intan bca tanggal 08 Maret 2023, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy dari Printout Rekening Tahapan BCA Dewi Veronica, mutasi tanggal 08/03 Tarikan Pemindahan, diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan asli dan copynya serta bermaterai secukupnya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat No. 0233/181/15039/18/A tanggal 16 Mei 2018 perihal : Pemberitahuan persetujuan permohonan kredit Tempat Usaha, diberi tanda bukti T.K/P.R – 1;
2. Fotocopy Surat No. 0233/001/01403/20/A tanggal 25 Februari 2020 perihal : Pemberitahuan persetujuan permohonan KPR BCA, diberi tanda bukti T.K/P.R – 2;
3. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor 59 Tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandil, SH, Notaris di Bandung, diberi tanda bukti T.K/P.R – 3A;
4. Fotocopy Surat No. 0233/TU1/27144/20/A tanggal 30 Juni 2020 Perihal : Pemberitahuan Persetujuan Restruktur KPR BCA, diberi tanda bukti T.K/P.R – 3B;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Akta Perubahan atas Perjanjian Kredit Nomor 30 tanggal 03 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Ranti Fauza Mayana, SH, Notaris di Bandung, diberi tanda bukti T.K/P.R – 3C;
6. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Herry Jaya dan Sdri. Angela Evelynna selaku istri debitur yang menyatakan bersedia untuk membayar bunga tertunggak sebesar Rp. 63.226.396,58, diberi tanda bukti T.K/P.R – 3D;
7. Fotocopy Surat No. 0233/TU1/60743/21/A tanggal 15 Maret 2021 Perihal : Pemberitahuan Persetujuan Restruktur KPR BCA, diberi tanda bukti T.K/P.R – 3E;
8. Fotocopy Akta Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Ineke Srihartati, S.H. Notaris di Kota Bandung, diberi tanda bukti T.K/P.R – 3F;
9. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Herry Jaya dan Sdri. Angela Evelynna selaku istri debitur yang menyatakan bersedia untuk membayar bunga tertunggak sebesar Rp. 161.318.988,48, diberi tanda bukti T.K/P.R – 3G;
10. Fotocopy Surat No. 0233/TU1/99137/21/A tanggal 24 Desember 2021 Perihal : Pemberitahuan Persetujuan Restruktur KPR BCA, diberi tanda bukti T.K/P.R – 3H;
11. Fotocopy Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 89 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Helly Yuniarti Basuki, SH. Notaris di Kota Bandung, diberi tanda bukti T.K/P.R – 3I;
12. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Herry Jaya dan Sdri. Angela Evelynna selaku istri debitur yang menyatakan bersedia untuk membayar bunga tertunggak sebesar Rp. 220.174.543,71, diberi tanda bukti T.K/P.R – 3J;
13. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit No. 70 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Risdiyani Tandi, S.H., Notaris di Kota Bandung, diberi tanda bukti T.K/P.R – 4A;
14. Fotocopy Surat No. 0233/TU1/27130/20/A tanggal 30 Juni 2020 Perihal : Pemberitahuan Persetujuan Restruktur KPR BCA, diberi tanda bukti T.K/P.R – 4B;
15. Fotocopy Akta Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 03 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Ranti Fauza Mayana, SH, Notaris di Kota Bandung, diberi tanda bukti T.K/P.R – 4C;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Herry Jaya dan Sdri. Angela Evelynna selaku istri debitur yang menyatakan bersedia untuk membayar bunga tertunggak sebesar Rp. 6.807.523,12, diberi tanda bukti .K/P.R – 4D;
17. Fotocopy Surat No. 0233/TU1/60739/21/A tanggal 15 Maret 2021 Perihal : Pemberitahuan Persetujuan Restruktur KPR BCA, diberi tanda bukti T.K/P.R – 4E;
18. Fotocopy Akta Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 29 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Ineke Srihartanti,S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, diberi tanda bukti T.K/P.R – 4F;
19. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Herry Jaya dan Sdri. Angela Evelynna selaku istri debitur yang menyatakan bersedia untuk membayar bunga tertunggak sebesar Rp. 30.851.185,55, diberi tanda bukti T.K/P.R – 4G;
20. Fotocopy Surat No. 0233/TU1/99141/21/A tanggal 24 Desember 2021 Perihal : Pemberitahuan Persetujuan Restruktur KPR BCA, diberi tanda bukti T.K/P.R – 4H;
21. Fotocopy Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 90 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Helly Yuniarti Basuki,SH., Notaris di Kota Bandung, diberi tanda bukti T.K/P.R – 4I;
22. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Herry Jaya dan Sdri. Angela Evelynna selaku istri debitur yang menyatakan bersedia untuk membayar bunga tertunggak sebesar Rp. 43.596.134,19, diberi tanda bukti T.K/P.R – 4J;
23. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 4215/Jamika tercatat atas nama Herry Jaya, diberi tanda bukti T.K/P.R – 5;
24. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) Nomor 10423/2018 tanggal 05 November 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, diberi tanda bukti T.K/P.R – 6;
25. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No 294/2018 tanggal 03 September 2018 yang dibuat dihadapan Risdiyani Tandil, SH, PPAT di Kota Bandung, diberi tanda bukti T.K/P.R – 7;
26. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 60 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Risdiyani Tandil, SH, PPAT di Kota Bandung, diberi tanda bukti T.K/P.R – 8;
27. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 438/Jamika tercatat atas nama Herry Jaya, diberi tanda bukti T.K/P.R – 9;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) Nomor 03728/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, diberi tanda bukti T.K/P.R – 10;
29. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No 130/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Risdiyani Tandi, SH, PPAT di Kota Bandung, diberi tanda bukti T.K/P.R – 11;
30. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 71 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Risdiyani Tandi, SH, PPAT di Kota Bandung, diberi tanda bukti T.K/P.R – 12;
31. Fotocopy Surat Nomor 4248/K3B/2022 tanggal 04 Oktober 2022 perihal : Peringatan I (pertama), diberi tanda bukti T.K/P.R – 13A;
32. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Nomor 4248/K3B/2022 tanggal 04 Oktober 2022 perihal : Peringatan I (pertama), diberi tanda bukti T.K/P.R-13B;
33. Fotocopy Surat Nomor 0043/K3B/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal : Peringatan I (Pertama), diberi tanda bukti T.K/P.R – 14A;
34. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Nomor 0043/K3B/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal : Peringatan I (Pertama), diberi tanda bukti T.K/P.R-14B;
35. Fotocopy Surat Nomor 7500/HKM/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal : Surat Peringatan II (Kedua), diberi tanda bukti T.K/P.R – 15A;
36. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Nomor 7500/HKM/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal : Surat Peringatan II (Kedua), diberi tanda bukti T.K/P.R-15B;
37. Fotocopy Surat Nomor 6044/HKM/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal : Surat Peringatan II (Kedua), diberi tanda bukti T.K/P.R – 16A;
38. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Nomor 6044/HKM/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal : Surat Peringatan II (Kedua), diberi tanda bukti T.K/P.R-16B;
39. Fotocopy Surat Nomor 7560/HKM/2022 tanggal 11 November 2022 perihal : Surat Peringatan III (Ketiga), diberi tanda bukti T.K/P.R – 17A;
40. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Nomor Nomor 7560/HKM/2022 tanggal 11 November 2022 perihal : Surat Peringatan III (Ketiga), diberi tanda bukti T.K/P.R-17B;
41. Fotocopy Surat Nomor 6106/HKM/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal : Peringatan III (Ketiga), diberi tanda bukti T.K/P.R – 18A;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Nomor 6106/HKM/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal : Peringatan III (Ketiga), diberi tanda bukti T.K/P.R - 18B;
43. Fotocopy Surat Nomor 0042/K3B/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal : Peringatan I (Pertama), diberi tanda bukti T.K/P.R – 19A;
44. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Nomor 0042/K3B/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal : Peringatan I (Pertama), diberi tanda bukti T.K/P.R-19B;
45. Fotocopy Surat Nomor 6429/HKM/2023 tanggal 13 Juni 2023 Perihal : Pemberitahuan Lelang Eksekusi tujuan alamat Jalan Babakan Ciparay No.13, Kelurahan Babakan Ciparay No.13, Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler, diberi tanda bukti T.K/P.R – 20A;
46. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Nomor 6429/HKM/2023 tanggal 13 Juni 2023 Perihal : Pemberitahuan Lelang Eksekusi tujuan alamat Jalan Babakan Ciparay No.13, Kelurahan Babakan Ciparay No.13, Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler, diberi tanda bukti T.K/P.R - 20B;
47. Fotocopy Surat Nomor 6429/HKM/2023 tanggal 13 Juni 2023 Perihal : Pemberitahuan Lelang Eksekusi tujuan alamat Jalan Jamika No.96 RT 005 RW 007 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler, Bandung, diberi tanda bukti T.K/P.R – 21A;
48. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Nomor 6429/HKM/2023 tanggal 13 Juni 2023 Perihal : Pemberitahuan Lelang Eksekusi tujuan alamat Jalan Jamika No.96 RT 005 RW 007 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler, Bandung, diberi tanda bukti T.K/P.R - 21B;
49. Fotocopy Surat Nomor 2776/DG/2023 tanggal 15 November 2023 perihal : Tanggapan atas surat dari Bapak Herry Jaya, diberi tanda bukti T.K/P.R – 22A;
50. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Nomor 2776/DG/2023 tanggal 15 November 2023 perihal : Tanggapan atas surat dari Bapak Herry Jaya, diberi tanda bukti T.K/P.R – 22B;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat tersebut telah dicocokkan dengan asli dan copynya serta bermaterai secukupnya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 11 Juni 2024, selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan proses tahapan Lelang Agunan terhadap :

- 1) Sebidang Tanah diatasnya berdiri Bangunan Ruko 4 Lantai dengan **SHM No. 4215 Kelurahan Jamika**, Luas : 319 M2, tercatat atas nama Herry Jaya, Surat Ukur Nomor : 731/2018 tanggal 12-03-2018, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, setempat dikenal Jalan Jamika No : 96, dan
- 2) Sebidang Tanah diatasnya berdiri Bangunan Ruko 4 Lantai dengan **SHM No. 438 Kelurahan Jamika**, Luas : 88 M2, tercatat atas nama Herry Jaya, Surat Ukur Nomor : 00542/2005 tanggal 29-11-2005, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Jamika, setempat dikenal Jalan Babakan Ciparay No : 13;

Sampai putusan perkara ini mempunyai / berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa yang dimaksud tuntutan provisi adalah tuntutan agar pengadilan menjatuhkan putusan provisi yaitu putusan sementara yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang mendahului putusan akhir, bersifat serta merta dan tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon putusan provisi yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan proses lelang terhadap kedua obyek jaminan sebagaimana tersebut diatas sampai putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan provisi tersebut sudah masuk materi pokok perkara, sehingga tuntutan provisi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dengan alasan bahwa gugatan Penggugat dalam Positanya mendasarkan pada ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*", akan tetapi didalam Petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak terdapat tuntutan/petitum mengenai penggantian kerugian yang merupakan konsekuensi dari adanya perbuatan melawan hukum, melainkan dalam gugatan a quo tuntutan yang diajukan oleh Penggugat antara lain sebagai berikut :

- Menyatakan Surat Perincian Utang Per Tanggal 3 Nopember 2023 tidak berdasar dan mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana **Petitum angka 5**;
- Menghukum Penggugat untuk membayar utang pokok sesuai akta perjanjian kredit nomor 59 tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000 dan berdasarkan akta perjanjian kredit nomor 70 tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp. 820.000.000 kepada Tergugat sebagai pelunasan utang, sebagaimana **Petitum angka 7**;
- Menghukum Tergugat untuk menghentikan perhitungan/pembebanan bunga maupun denda atas kedua fasilitas kredit tersebut sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan negeri Bandung, sebagaimana **Petitum angka 8**.

Adapun tuntutan PENGGUGAT sebagaimana dimohonkan dalam Petitum angka 7 dan 8 jelas-jelas BUKAN merupakan konsekuensi dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, melainkan tuntutan tersebut sifatnya adalah permohonan debitur kepada kreditur untuk mengubah ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 5.4 Perjanjian Kredit yang mengatur mengenai kewajiban pembayaran bunga dan denda agar dihapuskan.

Bahwa mengingat dalam gugatan perbuatan melawan hukum aquo tidak ada kerugian dan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka terbukti bahwa Posita dan Petitum dalam gugatan perbuatan melawan hukum aquo tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang mewajibkan



adanya unsur “kerugian” dan “hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian”.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya :

Bahwa Tergugat berpendapat Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara aquo tidak ada karena tidak ada unsur kerugian dan penggantian kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian adalah keliru. Sebab dengan adanya pernyataan lisan (Penggugat tidak pernah menerima surat pemberitahuan resmi) dari pihak Tergugat kepada Penggugat akan segera melakukan lelang dan meminta agar objek jaminan dikosongkan dengan nada keras, membuat Penggugat merasa ketakutan (menyebabkan timbul kerugian immaterial) jangan sampai jaminan dikosongkan paksa dan selanjutnya dilelang dengan harga murah (kemungkinan besar akan timbul kerugian materil dikemudian hari/akan datang), terhadap perbuatan tersebut Penggugat berpendapat dapat masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, meskipun Penggugat tidak mencantumkan nilai dari kerugian immaterial maupun kerugian materil serta nilai penggantian kerugian dalam Posita maupun Petitum gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan Replik dari Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, terdapat beberapa unsur secara kumulatif yang wajib dipenuhi, agar seseorang dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (“PMH”), antara lain:

- Adanya perbuatan melawan hukum
Perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum;
- Adanya kesalahan
Kesalahan yang dimaksud, bisa karena tindakan yang disengaja atau karena kealpaan (kelalaian);
- Adanya kerugian
Adanya kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan;
- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian
Kerugian yang timbul disebabkan oleh perbuatan si pelaku. Kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam posita angka 11 sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 15.7 Akta Perjanjian Kredit (Asal) No: 59 tanggal 24 Mei 2018 dan Pasal 15.7 Akta Perjanjian Kredit (Asal) No: 70 tanggal 20 Maret 2020 disebutkan :” *Dalam hal dilakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit maka perubahan dimaksud akan diatur dalam suatu perjanjian atau surat tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak, perjanjian atau surat mana merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit*”. Apabila ketentuan-ketentuan ini dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan “ *semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, maka setiap perubahan/restruktur Perjanjian Kredit haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan/pemberitahuan kepada Debitur (Penggugat). Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah lalai dengan tidak meminta persetujuan/pemberitahuan kepada Penggugat dalam melakukan perubahan/restruktur Perjanjian Kredit ke-4 dan Ke-5 atas kedua Perjanjian Kredit (Asal) tersebut, dan Tergugat tidak memberi dokumen-dokumen perubahan/restruktur Perjanjian Kredit atau surat lainnya kepada Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat beranggapan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum secara sepihak yang mana perbuatan Tergugat tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang dapat atau merugikan hak-hak Penggugat pada saat ini maupun masa yang akan datang, sehingga jumlah utang Penggugat kepada Tergugat tidak jelas dan Penggugat keberatan terhadap jumlah utang tersebut. Dengan alasan tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan atau menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan haruslah memuat dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang berkaitan dengan materi atau obyek perkara;

Menimbang, bahwa selain itu surat gugatan juga harus memuat dasar fakta (*feitelijke grond*) yang menguraikan peristiwa-pertistiwa yang berhubungan secara langsung dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi gugatan atau obyek perkara, atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang berkaitan dengan materi gugatan dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa uraian tentang dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang dikemukakan dalam posita merupakan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan pada petitum gugatan, yang disusun secara lengkap dan menunjukkan adanya hubungan yang berkaitan antara posita dengan petitum serta keterkaitan antara petitum yang satu dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendasarkan gugatan a quo pada perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah melakukan perubahan/restruktur Perjanjian Kredit ke-4 dan ke-5 tanpa persetujuan Debitur/Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah bahwa "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi semua kriteria empat unsur berupa adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan a quo baik posita maupun petitumnya, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam Positanya tidak menguraikan secara rinci dan jelas berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan juga dalam Petitumnya, tidak ada petitum yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai konsekuensi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mendasarkan gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata akan tetapi didalam positanya tidak diuraikan berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum tersebut dan dalam petitumnya juga tidak ada tuntutan penggantian kerugian sebagai konsekuensi dari adanya perbuatan melawan hukum tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, maka eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, dianggap telah temuat seluruhnya dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala dalil dalam pokok perkara dan semua alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat, sehingga Tergugat dalam Konvensi



berkedudukan sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan gugatan dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Konvensi telah dipertimbangkan dan gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena keberadaan gugatan Rekonvensi a quo merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan dalam Konvensi, maka gugatan dalam Rekonvensi sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala dalil-dalil dan bukti-bukti dalam Rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal-Pasal dalam *HIR*, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, oleh kami, Budiarto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Y. Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum. dan Yulisar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 11 Desember 2023 dan 14 Mei 2024 putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Raden Djunianti, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Budiarto, S.H.

Yulisar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raden Djunianti, S.H. MH

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)